



245

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

EXPEDIENTE ARBITRAL : 004-2020.
DEMANDANTE : FERNANDO HUSSERL ESPINOZA SOTO.
DEMANDADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLAGA.
DEMANDA ARBITRAL : NULIDAD DE RESOLUCION Y OTROS.

**LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DICTADO EN EL ARBITRAJE SEGUIDO POR
FERNANDO HUSSERL ESPINOZA SOTO Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUALLAGA.**

ÁRBITRO UNICO : Abog. HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA.

SECRETARIA ARBITRAL : TATIANA STHEPANIE PEÑA PILCO.

Huánuco, 07 de febrero de 2023.

- I. ANTECEDENTES:
VISTOS. - El estado del proceso
- II. EXISTENCIA DE CONVENIO ARBITRAL

La Municipalidad Distrital de Huallaga, en adelante la Entidad demandada y el señor Fernando Husserl Espinoza Soto, en adelante el Contrato de Consultoría N°074-2016-MDH/A, para la supervisión de la Obra "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE AUCARARCA, DISTRITO DE HUALLAGA, PROVINCIA DE BELLAVISTA-REGION SAN MARTIN"

En la Cláusula Decimo Sexto del referido contrato, las partes celebran un convenio arbitral que dispone lo siguiente,

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842-962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

1

Tatiana Stephanie Peña Pilco
SECRETARIA ARBITRAL



294

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

CLAUSULA DECIMO SEXTO: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su defecto, en el inciso 45.2 artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El Arbitraje será de tipo **INSTITUCIONAL**.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la ley de Contrataciones del estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitrajes.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del artículo 45° de la ley de contrataciones del Estado.

III. AUDIENCIA DE INSTALACION DE TRIBUNAL:

Que, con fecha 31 de agosto de 2022 se realizó la Audiencia de Instalación de Tribunal Arbitral (en su calidad de Arbitro Único), la misma que está conformado por la **Abog. HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULEZA** con REG CAH N° 1853, haciendo los llamados correspondientes encontrándose presente, en su calidad de demandante el señor **FERNANDO HURSEL ESPINOZA SOTO**, identificado con **DNI N° 40794775**, quien a su vez mediante Carta N° 002-2022-FHES/HCO otorgo facultades al señor **JORDY GUSTAVO ORTEGA BARRETO**, identificado con **DNI N° 72132591**. Asimismo, no se hizo presente LA

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

[Handwritten signature]
SECRETARIA ARBITRAL



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL -DE HUALLAGA, pese a estar válidamente notificado con fecha 01 de setiembre de 2022.

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

CEDULA DE NOTIFICACION N°007

EXP. ARBITRAL : N°004-2022
DEMANDANTE : FERNANDO HUSSERL ESPINOZA SOTO
DEMANDANDO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLAGA

DESTINATARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLAGA
DIRECCION : CALLE VAPORARUN N° DE LA CALLEJADA DE LEON, DISTRITO DE HUALLAGA, PROVINCIA DE SELVA ALTA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
E-MAIL : cevelasesores@gmail.com
WhatsApp : 962685566

Por la presente cumplo con hacer llegar el ACTA DE INSTALACION DE ARBITRO UNICO de fecha 31 de agosto de 2022, para conocimiento y fines.

Huancayo, 01 de setiembre de 2022.

ATENTAMENTE

[Firma]

SECRETARIA ARBITRAL

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

CEDULA DE NOTIFICACION N°007

EXP. ARBITRAL : N°004-2022
DEMANDANTE : FERNANDO HUSSERL ESPINOZA SOTO
DEMANDANDO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLAGA

DESTINATARIO : FERNANDO HUSSERL ESPINOZA SOTO
DIRECCION : JR. INDEPENDENCIA N° 1239 - HUÁNUCO - HUÁNUCO
E-MAIL : cevelasesores@gmail.com
WhatsApp : 962685566

Por la presente cumplo con hacer llegar el ACTA DE INSTALACION DE ARBITRO UNICO de fecha 31 de agosto de 2022, para conocimiento y fines.

Huancayo, 01 de setiembre de 2022.

ATENTAMENTE

[Firma]

SECRETARIA ARBITRAL

IV. DEMANDA ARBITRAL

(DEMANDANTE):

Que, con fecha 12/09/2022 el señor **FERNANDO HUSSERL ESPINOZA SOTO** presento su demanda Arbitral con los medios de prueba ya anexos correspondientes el mismo que fue admitido con Resolución Arbitral N°02-2022/CACI-HCO, la misma que fueron notificados conforme a continuación se señala:

[Firma]

SECRETARIA ARBITRAL

[Firma]

SECRETARIA ARBITRAL

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



24

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

CEDULA DE NOTIFICACION N° 000

EST. ARBITRAL: N° 000 000
DEMANDANTE: FERNANDO HUAMAN ESPINOZA SOTO
DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLAGA

DESTINATARIO: FERNANDO HUAMAN ESPINOZA SOTO
DIRECCION: JR. INDEPENDENCIA N° 1233 - HUANOBO - HUANOBO
E-MAIL: fernando.huaman@gmail.com
WhatsApp: 962655566

Por la presente, comunico que he recibido la RESOLUCION ARBITRAL N° 000/2021, emitida el día 28 de julio de 2021, por el Centro de Arbitraje Nacional e Internacional, Corporación Imperium.

Atentamente:

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

CEDULA DE NOTIFICACION N° 000

EST. ARBITRAL: N° 000 000
DEMANDANTE: FERNANDO HUAMAN ESPINOZA SOTO
DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLAGA

DESTINATARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLAGA
DIRECCION: CALLE YUPANQUI N° 1 DE LA LOCALIDAD DE LADOT, DISTRITO HUALLAGA, PROVINCIA DE BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
E-MAIL: info@imperiumsg.com
WhatsApp: 911740505 - 92581804

Por la presente, comunico que he recibido la RESOLUCION ARBITRAL N° 000/2021, emitida el día 28 de julio de 2021, por el Centro de Arbitraje Nacional e Internacional, Corporación Imperium.

Atentamente:

PRETENSIONES:

PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL: Solicitamos que se declare **NULA Y SIN EFECTO LEGAL** la resolución del Contrato N° 074-2016-MDH/A efectuada por la Municipalidad Distrital de Huallaga mediante Carta N° 0003-2019-MDH-G de fecha 12 de noviembre de 2019, por contravenir las normas y el orden público.

SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL: Solicitamos que se declare **CONSENTIDA** la Liquidación Técnico Financiera del Contrato N° 074-2016-MDH/A, realizada por el demandante mediante Carta N° 030-2018-FHES-HCO de fecha 29 de noviembre del 2018 y aprobada fictamente con Carta N° 001-2019-FHES-HCO de fecha 15 de enero del 2019.

TERCERA PRETENSION PRINCIPAL: Solicitamos que SE ORDENE a la demandada Municipalidad Distrital de Huallaga, la devolución y/o liberación a favor del demandante de la suma de S/ 18,554.03 (Dieciocho Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro con 03/100 Soles) más intereses, entregados como Garantía de Fiel Cumplimiento según la Clausula Séptima del Contrato N° 074-2016-MDH/A.

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842 - 962571255
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

[Firma]
Tatiana S. Páez
SECRETARIA ARBITRAL



24

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Solicitamos que **SE ORDENE** a la demandada Municipalidad Distrital de Huallaga, el pago a favor del demandante de la suma de S/ 82,103.72 (Ochenta y Dos Mil Ciento Tres con 72/100 Soles) más intereses, por concepto de contraprestación según Contrato N° 074-2016-MDH/A.

QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Solicitamos que **SE ORDENE** a la demandada Municipalidad Distrital de Huallaga, el pago a favor del demandante de una indemnización por daños y perjuicios por la irregular resolución del contrato efectuada con Carta N° 0003-2019-MDH-G; indemnización equivalente a S/ 150,657.75 (Ciento Cincuenta Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con 75/100 Soles) más intereses, de los cuales S/ 100,657.75 corresponden al Lucro Cesante y S/. 50,000.00 al Daño Moral (Desprestigio empresarial y profesional).

SEXTA PRETENSIÓN PRINCIPAL Solicitamos que **SE ORDENE** a la demandada Municipalidad Distrital de Huallaga, la entrega a favor del demandante, del Certificado de Conformidad por la Prestación del Servicio, conforme a la cláusula novena del Contrato N° 074-2016-MDH/A.

SÉPTIMA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Solicitamos que **SE ORDENE** a la demandada Municipalidad Distrital de Huallaga que asuma el pago de la totalidad de los intereses, costos y costas que irroge el presente proceso arbitral.

FUNDAMENTACIÓN DEL PETITORIO:

SOBRE LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL

1.- Con fecha 31 de octubre de 2016, suscribimos con la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLAGA** (en adelante LA ENTIDAD) el Contrato de Servicio de Consultoría N° 074-2016-MDH/A para la Supervisión de la Obra "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE AUCARARCA, DISTRITO DE HUALLAGA, PROVINCIA DE BELLAVISTA-REGIÓN SAN MARTIN" (en adelante "LA OBRA"), por un monto contractual equivalente a S/. 185, 540.26 (Ciento Ochenta Y Cinco

IR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com


Teresa Stepanie Peña Pilco
SECRETARIA ARBITRAL



2

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

Mil Quinientos Cuarenta con 26/100 soles) y con un plazo de ejecución de 180 días calendarios.

2.- Con fecha 02/08/2019, **LA ENTIDAD** recepción la **Carta N° 020-2019-CONSORCIOMEFRED/G-ORTIZ-HCO**, presentada por el contratista **CONSORCIO MEFRED** quien fuera la encargada de ejecutar **LA OBRA**; documento que tiene como asunto: "Verificación in situ previo al levantamiento de observaciones y presento al ing. Joseph Armando Mejía Gil encargado de dichas actividades".

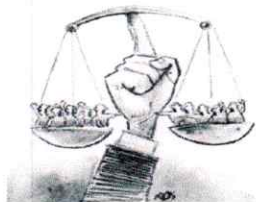
3.- Con Carta N° 001-2019-MDH-GM (Carta Notarial) notificada a mi persona el 18/10/2019 se me solicita el cumplimiento de obligaciones bajo apercibimiento de resolución de contrato, otorgándome 05 días para cumplir con mis obligaciones y para apersonarme a la obra con la finalidad de verificar el levantamiento de observaciones y recepción de obra, tal como nuestro a continuación:

4.- Con fecha 22/11/2019 se me notifica con la Carta N° 0003-2019-MDH-A (Carta Notarial) por el cual **LA ENTIDAD** comunica la **RESOLUCIÓN** del Contrato de Supervisión N° 074-2016-MDH/A, sin indicar si la resolución es total o parcial por lo que se presume que es total, en base a los argumentos descritos en el Informe N° 205-2019-MDH/SG-DIDUR-ESZ e Informe Legal N° 016-2019-CyEJPDC&Asoc.SRL, emitidos por el Jefe de la División de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural (**DIDUR**) y el Asesor Legal de dicha municipalidad, respectivamente.

5.- Hasta aquí Señorita Arbitro, hemos descrito los antecedentes inmediatos de la resolución del contrato realizada sobre mi persona, el cual líneas más adelante rebatiremos contundentemente; para ello debemos indicar que la resolución del contrato viene a ser un mecanismo que se activa ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales, ya sea que provenga de alguna de las partes, caso fortuito, fuerza mayor o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato no imputable a las partes y que imposibilite definitivamente la continuación de la ejecución del contrato; dicha figura

JA 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842-962571255
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

[Firma]
Teresa Stephanie Peña Pilo
SECRETARIA ARBITRAL



23

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

parte de la noción de resolución del contrato establecido en el artículo 1430 del Código Civil, respecto al cual Salvador Vásquez Olivera nos aclara que el pacto comisorio o cláusula resolutoria expresa, es una cláusula del contrato con prestaciones recíprocas en virtud del cual se conviene que el contrato quedará resuelto cuando una o cualquiera de las partes no ejecuta determinada prestación a su cargo, agregando que la cláusula resolutoria expresa constituye un mecanismo resolutorio que ha sido diseñado para lograr la resolución de un contrato de manera expeditiva sin necesidad de recurrir a la vía judicial.

6.- Como podrá advertirse, la resolución del contrato es una potestad que tienen las partes de extinguir la relación contractual existente entre ellas, a consecuencia del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones establecidas o por situaciones ajenas e irreversibles a su voluntad que impidan la continuación del contrato. Dicha potestad solo podrá ser ejercida siguiendo el procedimiento establecido para ello; es así que, el artículo 36 de la Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado" publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 11/07/2014 (en adelante la LCE), señala:

"... Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, or caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, o por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato siempre que se encuentre prevista la resolución en la normativa relacionada al objeto de la contratación. Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados..."

7.- Del mismo modo, el artículo 136° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 10/12/2015 (en adelante el RLCE), respecto al procedimiento de resolución del contrato, establece:

[Handwritten signature]
Jorge Ivonne Torres Santos de Kulesza
ARBITRO UNICO

[Handwritten signature]
Tatiana Stephanie Peña Pilco
SECRETARIA ARBITRAL

UR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.

TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.

EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

"(...) Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerir mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días.

En caso de ejecución de obras se otorga un plazo de quince (15) días.

Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación.

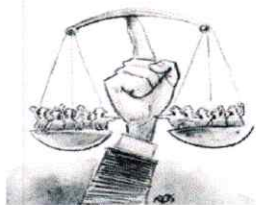
La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

La resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe debe precisar con claridad qué parte del contrato queda resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total. (...)"

8.- Así pues, para nuestro caso, aparentemente **LA ENTIDAD** habría seguido el procedimiento correcto para ejercer su potestad de resolución del contrato, sin

IR: 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842-962571255
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

Tatiana Stagnone Peña Pilco
SECRETARÍA ARBITRAL



23

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

embargo, queremos manifestar tajantemente que **LA RESOLUCIÓN EFECTUADA CARECE DE EFECTO LEGAL**, pues mi persona, en calidad de supervisor, no había incumplido ninguna de sus obligaciones y peor aún, **LA ENTIDAD** ha resuelto un contrato cuyo objeto había culminado al 100% y por lo tanto, no nos encontrábamos en la obligación legal de acudir a los llamados o citaciones que de manera unilateral pudiera realizar **LA ENTIDAD** demandada.

9.- Para acreditar nuestros argumentos, queremos ofrecer los siguientes medios probatorios ordenados cronológicamente:

- a). - **Asientos N° 383, 384 y 385 del Cuaderno de Obra** de fechas 29/11/2017 y 30/11/2017, mediante las cuales la supervisión, en concordancia con el numeral 1 del art. 178° del RLCE, hace constar la culminación de los trabajos de obra y solicita la conformación del comité de recepción de **LA OBRA**.
- b). - **Carta N° 0101-2017-FHES-HCO** recepcionada por **LA ENTIDAD** el 05/12/2017, con la cual la supervisión solicita la conformación del comité de recepción de obra.
- c). - **Resolución de Alcaldía N° 149A-A/MDH-2017** de fecha 12/12/2017 por el cual **LA ENTIDAD** conforma el comité de recepción de obra.
- d). - **Carta N° 114-2016-FHES-HCO** recepcionada por **LA ENTIDAD** el 27/12/2017, conteniendo el Informe Final de la Supervisión de Obra.
- e). - **Acta de Observaciones para Recepción de Obra** de fecha 15/01/2018, mediante el cual se culmina el procedimiento de recepción de **LA OBRA**, la misma que presenta observaciones a ser subsanadas por el Consorcio Mefred (contratista).

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.

TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571235.

EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

Tatiana Sotomayor Peña Pilco
SECRETARIA ARBITRAL



226

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

f). - Asientos N° 395, 396 y 397 del Cuaderno de Obra de fechas 09/02/2018, 17/02/2018 y 17/02/2018, mediante las cuales se verifica el levantamiento de las observaciones planteadas durante la recepción de obra.

g). - Carta N° 002-2018-FHES-HCO recepcionada por LA ENTIDAD el 22/02/2018, mediante el cual la supervisión informa el levantamiento de observaciones.

h). - Acta de Verificación de Subsanación de Observaciones Sobre Recepción de Obra de fecha 17/04/2018, mediante el cual el comité de recepción de obra informa que persisten las siguientes observaciones: i) En el Bz. 47 se observa retención de agua, ii) En el pase aéreo ubicado en el Jr. Las Flores colocar uniones de termo fusión en tubería HDPE, iii) En la cámara de bombeo está pendiente la recepción por cuanto no se encuentra en funcionamiento por la falta de energía eléctrica.

i). - Acta de Conciliación 072-2018 de fecha 20/08/2018, por el cual LA ENTIDAD y el contratista Consorcio Mefred concilian la recepción de la obra, entre otros.

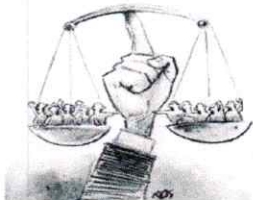
j). - Carta N° 030-2018-FHES-HCO recepcionada por LA ENTIDAD el 29/11/2018, por el cual presentamos la Liquidación Técnico y Financiera Final de la supervisión de obra.

k). - Carta N° 001-2019-FHES-HCO recepcionada por LA ENTIDAD el 15/01/2019, por el cual dejamos constancia de la aprobación ficta de la liquidación técnico financiera del contrato de consultoría de supervisión de obra.

10.- Conforme a ello, podemos advertir que el contrato de la supervisión de obra YA HABÍA CONCLUIDO al 100%, pues habíamos cumplido con todas las actividades y componentes del objeto del contrato de consultoría, tal como se

[Handwritten signature]
J.R. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

[Handwritten signature]
Teresa Stephanie Peña Pilco
SECRETARIA ARBITRAL



235

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

encuentra señalado en el Contrato de Supervisión N° 074-2016-MDH/A, que en su cláusula cuarta y quinta señala:

% DEL MONTO CONTRATADO	DESCRIPCION
70%	Durante los 120 días del plazo de ejecución de obra, divididos en forma mensual y en forma proporcional al avance de la obra.
10%	a la recepción de la obra (178° del reglamento de la Ley de Contrataciones del estado) o según el caso, a constatación, física e inventario de obra derivada de resolución de contrato de obra (Art. 177 de RLCE)
20%	A la presentación del Informe final de Supervisión y liquidación del servicio de supervisión (Art. 144 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado)

Luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

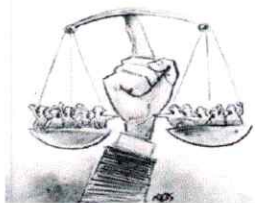
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecución del presente contrato es de 180 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente a la suscripción del contrato.

11.- Por lo tanto, al haber presentado el Informe Final de Supervisión mediante Carta N° 114-2016-FHES-HCO (del 27/12/2017) y la Liquidación Técnico Financiera del Servicio de Supervisión mediante Carta N° 030-2018-FHES-HCO (del 29/11/2018), mi persona como Consultor de Supervisión había cumplido con el objeto del contrato e incluso la liquidación técnico-financiera adquirió la calidad de aprobada mediante

JR: 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842-962570255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

[Firma]
Tatiana S. Peño Pilco
SECRETARIA ARBITRAL



2

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

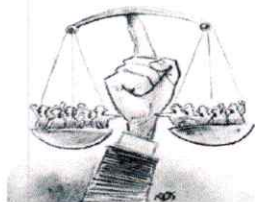
resolución ficta (comunicada el 15/01/2019 con Carta N° 001-2019-FHES-HCO), al no haber respuesta de LA ENTIDAD dentro del plazo establecido por el numeral 1 del Art. 144 del RLCE que dice:

“... 1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad debe pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista...”

12.- Señorita Arbitro, en este punto debemos tener presente que en caso LA ENTIDAD hubiera estado disconforme con la presentación de la liquidación y su posterior aprobación mediante resolución ficta, entonces, tenía expedito su derecho de cuestionarla por los medios de solución de controversias (conciliación o arbitraje) contemplados en el art. 45.1 de la LCE y dentro del plazo de caducidad de 30 días hábiles indicado en el Art. 45.2 del mismo cuerpo normativo, por lo que, al no hacerlo ni recurrir a ninguno de dichos medios, ha consentido su presentación y contenido de la liquidación, tal como señala la Primera Disposición Complementaria Final de la LCE que dice: **“La presente Ley y su reglamento prevalecen sobre las normas de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables...”**

13.- Señorita Arbitro, la ley no ampara ni avala el ejercicio abusivo del derecho, siendo así, debo señalar que la resolución de contrato que hace la Municipalidad Distrital de Huallaga es ilegal, arbitrario e improcedente, ya que no se ha cumplido con un requisito esencial para su procedencia por el hecho que la entidad ha resuelto un contrato “fenecido”, es decir que ya había cumplido su finalidad, objeto y plazo establecido, siendo que tampoco era mi obligación concurrir ante las citaciones o requerimientos que no forman parte de mi obligación contractual.

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



23

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

14.- Finalmente, queremos hacer mención que la demandada Municipalidad Distrital de Huallaga hace alusión a que procedió a resolver el contrato por cuanto no cumplimos con nuestras funciones durante la ejecución de la obra y en la etapa del levantamiento de observaciones y recepción de la obra, basándose en la Carta N° 020-2019-CONSORCIOMEFRED/G-ORTIZ-HCO, emitido por el contratista Consorcio Mefred, en la cual, si bien en su asunto señala: **"COMUNICO VERIFICACIÓN IN SITU PREVIO AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y PRESENTO AL ING. JOSEPH ARMANDO MEJIA GIL ENCARGADO DE DICHAS ACTIVIDADES"**; sin embargo, dentro del cuerpo de dicho documento el contratista ha sido claro y específico que dicha verificación in situ es para "cuantificar la magnitud y su vinculación al proceso constructivo", es decir, el Contratista está asumiendo que dichos desperfectos son posteriores al proceso constructivo y por ende **CONSTITUYEN VICIOS OCULTOS y/o DESPERFECTOS POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA OBRA** referidos al periodo de garantía establecido en el Art. 40 de la LCE :

ASUNTO	: COMUNICO VERIFICACION IN SITU PREVIO AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y PRESENTO AL ING. JOSEPH ARMANDO MEJIA GIL ENCARGADO DE DICHAS ACTIVIDADES.
REFERENCIA	: Informe N° 056-2019-MDH/SG-DIDUR-ESZ Contrato de Obra N° 064-2016-MDH OBRA: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE AUCARARCA, DISTRITO DE HUALLAGA, PROVINCIA DE BELLAVISTA-REGION SAN MARTÍN"

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme al despacho de su digno cargo para saludarlo cordialmente y seguidamente para **COMUNICAR** que mi representada ha tenido a bien realizar la verificación in situ del estado situacional de la obra y los defectos advertidos en el Informe N° 056-2019-MDH/SG-DIDUR-ESZ, previo al levantamiento de dichas observaciones, ello con la finalidad de cuantificar la magnitud y su vinculación al proceso constructivo, para tal efecto **PRESENTAMOS** al Ing. Civil **JOSEPH ARMANDO MEJIA GIL** identificado con DNI N° 44158000, quien será el encargado de realizar todas las operaciones técnicas durante los siguientes días y para lo cual **SOLICITAMOS** que se le brinden todas las facilidades del caso ya que dicho profesional se encuentra premunido de las atribuciones para verificar y subsanar cualquier defecto o desperfecto que conlleva a la obra, ante lo cual quedaremos agradecidos ya que repercutirá en beneficio de la población beneficiaria.

Ella guarda relación con lo señalado por el Contratista Consorcio Mefred en su Carta N° 021-2019-CONSORCIOMEFRED/G-ORTIZ-HCO presentada a LA ENTIDAD con fecha 23/08/2019:

Atentamente,



CONSORCIO MEFRED
ARQ. RONALD M. ORTIZ GARAY
GERENTE GENERAL

ARQ. RONALD MÁXIMO ORTIZ GARAY
GERENTE GENERAL

Consorcio MEFRED
Jr. SAN MARTÍN N° 1858-HUÁNUCO-PERÚ
TEL: 0884-822-21-0001



13

ARBITRO UNICO

Tribunal Arbitral de la Zona Pilco
SECRETARIA ARBITRAL



23

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

1. Mediante Carta N°020-2019-CONSORCIOMEFRED/G-ORTIZ-HCO comunicamos a la Municipalidad Distrital de Huallaga la verificación in situ del estado situacional de la obra de la referencia, así como la constatación de los posibles defectos advertidos en el Informe N° 056-2019-MDH/SG-DIDUR-ESZ, con la finalidad de cuantificar la magnitud de éstos y su vinculación al proceso constructivo, y por ende deslindar las posibles responsabilidades del contratista.
2. Sin embargo, si bien la Municipalidad Distrital de Huallaga en su Informe N° 056-2019-MDH/SG-DIDUR-ESZ menciona que el contratista deberá realizar el levantamiento de observaciones, hasta la fecha no se tiene puntualizadas las mismas e incluso no se nos ha comunicado formalmente sobre su existencia, lo cual imposibilita que mi representada como contratistas podamos abordar
3. Conforme a lo expuesto:
 - a) **SOLICITAMOS** que la Municipalidad Distrital de Huallaga puntualice y especifique formalmente las posibles observaciones advertidas en los trabajos ejecutados, así como su vinculación al proceso constructivo, a efectos de poder proceder conforme a ley.
 - b) **SOLICITAMOS** que la entidad nos aclare el motivo por los cuales viene designado a un Supervisor Externo para las observaciones, ya que conforme al estado actual de la obra ello no sería procedente, en todo caso nos precise cual es el tratamiento que le están dando a las observaciones advertidas, y así poder ejercitar nuestros derechos y obligaciones conforme a ley.

También guarda relación con lo señalado por el Contratista Consorcio Mefred en su **Carta N° 002-2020-CONSORCIO.MEFRED/AUCARARCA** (con firma legalizada), presentado a **LA ENTIDAD** el **24/07/2020**, mediante la que señala:

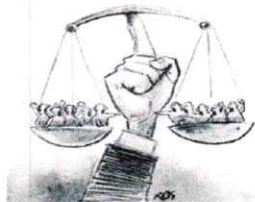
De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme al despacho de su digno cargo para saludarlo cordialmente y seguidamente para **SEÑALAR** mi correo electrónico **legal.g.ortiz@gmail.com** donde a partir de la fecha esperamos que se nos haga llegar cualquier documentación referente a la obra de la referencia, teniendo en cuenta también el Estado de Emergencia Nacional que venimos atravesando y por la cual la libertad de tránsito se encuentra restringida.

Igualmente, **PRESENTAMOS** formalmente al Ing. Civil **JOSEPH ARMANDO MEJÍA GIL** identificado con DNI N° 44158000, quien viene a ser el Jefe de Obra del proyecto en cuestión, encargado de realizar cualquier coordinación, acuerdo, reunión y demás operaciones técnicas necesarias para impulsar el proyecto antes indicado, para lo cual **SOLICITAMOS** que se le brinden todas las facilidades del caso ya que dicho profesional se encuentra premunido de todas las atribuciones para verificar,

15. Como podrá apreciarse, de manera reiterativa se señala que la verificación in situ previo al levantamiento de observaciones, está referido a constatar los posibles defectos que presente la obra y su vinculación al proceso constructivo, indicado incluso en el inciso b) de la Carta N° 021-2019-CONSORCIOMEFRED/G-ORTIZ-
Atentamente,

JR-28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842-962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

HCO (del 23/08/2019) que: "... la entidad aclare el motivo por los cuales viene designando a un Supervisor Externo para las observaciones, ya que conforme al estado actual de la obra ello no sería procedente, en todo caso nos precise cual es el tratamiento que le están dando a las observaciones advertidas y así poder ejercitar nuestros derechos y obligaciones conforme a ley..." ; con ello queda claramente comprobado que los defectos advertidos por ambas partes son los denominados **VICIOS OCULTOS**, los cuales únicamente se presentan en fecha posterior a la recepción de la obra, tal como nos precisa el numeral 2.6 de la Opinión N° 014-2018/DTN emitido por la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, que es Jurisprudencia obligatoria y vinculante en la materia, que indica:

"... Por lo expuesto, si posteriormente a la recepción de la obra y a la liquidación del contrato de obra, se advierte la existencia de defectos o vicios en ciertos metrados que fueron materia de observación por el comité de recepción de obra, distintos a las observaciones formuladas en su oportunidad por dicho comité, y siempre que constituyan "vicios ocultos" -es decir, defectos o alteraciones cuya existencia es anterior o concomitante al momento en que se efectuó la recepción de la obra y que no fueron observados en dicha oportunidad; los cuales no permiten que la prestación sea empleada de conformidad con los fines de la contratación-, la Entidad podrá reclamar la subsanación de éstos al contratista, y someter a conciliación y/o arbitraje las controversias relacionadas a dichos vicios ocultos, hasta treinta días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato de obra, el cual no debe ser menor a siete (7) años contados desde la recepción de la obra..."

16.- Con todo ello, que demostrado que mi participación en **LA OBRA** es únicamente hasta la conclusión del objeto de mi contrato, es decir, hasta la liquidación técnico financiera del contrato, razón por la cual mi participación luego de la recepción de la obra es nula, no tengo ninguna obligación de acudir a llamados, citaciones,

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

AV. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.

TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842-962571255.

EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



23

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

apercibimientos o requerimientos de LA ENTIDAD, pues como ya dije en reiteradas oportunidades, **HABÍAMOS CUMPLIDO CON NUESTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES AL 100%**, por lo que corresponde que su despacho ampare nuestra demanda en este extremo.

17.- Finalmente, queremos señalar que la ahora demandada Municipalidad Distrital de Huallaga, menciona en sus informes sustentatorios que **NO PROCEDE LA LIQUIDACIÓN MIENTRAS EXISTAN CONTROVERSIAS PENDIENTES DE RESOLVER**, lo cual es falso y sin ningún sustento legal, ya que la LCE en su Artículo 45°, numeral 45.1 señala lo siguiente:

“... Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o validez del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje según el acuerdo de las partes. Las controversias sobre la nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje...”

Del mismo modo, la Opinión N° 023-2021/DTN establece:

“... Asimismo, en caso se someta dicha controversia a conciliación o arbitraje, de conformidad con el numeral 209.9 del artículo 209 del Reglamento, no se procederá a la liquidación de obra mientras dichas controversias estén pendientes de resolver...”

18.- Entonces, queda claro que cuando la norma habla de que no procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver, **estas se refieren únicamente a arbitrajes, conciliaciones y/o junta de resolución de disputas que se encuentren en trámite, ya que son los únicos medios contemplados por la norma para “resolver dichas controversias”**, cualquier otra disconformidad que no sea llevado a alguno de esos medios de composición de conflictos y dentro del plazo de caducidad de 30 días hábiles u otro establecido por la norma, no pueden ser considerados como controversias pendientes de resolver.

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842-962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

SECRETARIA ARBITRAL



224

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

Con todo ello, para el presente caso no existen controversias pendientes por resolver antes de la aprobación ficta de la liquidación técnico financiera de la obra, e incluso **LA ENTIDAD** ha dejado consentir dicha aprobación ficta al no recurrir a los medios de solución de controversias antes citados.

19.- Por los fundamentos expuestos Señorita Arbitro, consideramos que corresponde que su despacho ampare en su totalidad nuestra pretensión, por encontrarse ajustada a derecho y a las normas legales pertinentes, en consecuencia, se declare **NULA Y SIN EFECTO LEGAL** la resolución del Contrato N° 074-2016-MDH/A efectuada por la Municipalidad Distrital de Huallaga mediante Carta N° 0003-2019-MDH-G de fecha 12 de noviembre de 2019, por contravenir las normas y el orden público.

SOBRE LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL

20.- Sobre esta pretensión debemos señalar que conforme ya hemos señalado en líneas precedentes, mi representada ha cumplido con presentar el Informe Final de Supervisión mediante Carta N° 114-2016-FHES-HCO (del 27/12/2017) y la Liquidación Técnico Financiera del Servicio de Supervisión mediante Carta N° 030-2018-FHES-HCO (del 29/11/2018), liquidación técnico-financiera que adquirió la calidad de aprobada mediante resolución ficta (comunicada el 15/01/2019 con Carta N° 001-2019-FHES-HCO), al no haber respuesta de LA ENTIDAD dentro del plazo establecido por el numeral 1 del Art. 144 del RLCE que dice:

“... 1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad debe pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista...”

21.- Debemos tener presente que, en caso LA ENTIDAD hubiera estado disconforme con la presentación de la liquidación y su posterior aprobación mediante resolución

IR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842-962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

[Firma]
Intendente Suplenete Peña Pilco
SECRETARIA ARBITRAL



22

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

ficta, entonces, tenía expedito su derecho de cuestionarla por los medios de solución de controversias (conciliación o arbitraje) contemplados en el art. 45.1 de la LCE y dentro del plazo de caducidad de 30 días hábiles indicado en el Art. 45.2 del mismo cuerpo normativo, por lo que, al no hacerlo ni recurrir a ninguno de dichos medios, ha consentido su presentación y contenido de la liquidación, tal como señala la Primera Disposición Complementaria Final de la que dice: **“La presente Ley y su reglamento prevalecen sobre las normas de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables...”**

22.- Señorita Arbitro, mi representada ha seguido al pie de la letra el procedimiento establecido para la liquidación técnico financiera del contrato de consultoría de supervisión de obra, conforme establece el art. 144 del RLCE, ya que hemos realizado todas y cada una de nuestras obligaciones contractuales y mediante la documentación sustentatoria correspondiente, ante lo cual **LA ENTIDAD** siempre ha procedido negligentemente sin emitir pronunciamiento alguno, resolviendo el contrato en forma arbitraria pese a que tenían plenamente expedito su derecho de recurrir en forma oportuna a cualquiera de los medios de solución de controversias, lo cual no ha sucedido y por lo tanto se hace necesario que vuestro despacho declare mediante laudo arbitral que la liquidación presentada por mi representada y aprobada mediante resolución ficta, ha adquirido la calidad de consentida.

23.- En este punto es importante señalar los efectos jurídicos del consentimiento de la liquidación de una obra, la cual según el numeral 2.4 de la Opinión N° 104-2013/DTN son:

“... Al respecto, debe indicarse que el hecho que una liquidación de obra quede consentida genera efectos jurídicos y económicos. Los primeros, implican que la liquidación del contrato de obra quede firme y, en ese sentido, no pueda ser cuestionada por las partes posteriormente, en tanto se presume que su no observación dentro del plazo establecido implica su aceptación. Los segundos efectos, consecuencia directa de los primeros, implican que, al determinarse

JR- 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

Tatiana
Tatiana Sepúlveda Pardo Vilco
SECRETARIA ARBITRAL 18



28

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

el costo total de la obra y el saldo económico a favor de alguna de las partes, se origine el derecho al pago del saldo a favor del contratista o de la Entidad, según corresponda.

En esa medida, **los efectos jurídicos del consentimiento de la liquidación de obra implican que esta quede firme; es decir, no pueda ser cuestionada por las partes posteriormente**, en tanto se presume que su no observación dentro del plazo establecido presupone su aceptación; asimismo, se genera el derecho al pago del saldo económico a favor de alguna de las partes, de corresponder...”

(LA NEGRITA, EL SUBRAYADO Y LA CURSIVA SON NUESTROS)

24.- Por los fundamentos expuestos Señorita Arbitro, consideramos que corresponde que su despacho ampare en su totalidad nuestra pretensión, por encontrarse ajustada a derecho y a las normas legales pertinentes, en consecuencia, se declare **CONSENTIDA** la Liquidación Técnico Financiera del **Contrato N° 074-2016-MDH/A**, realizada por el demandante mediante **Carta N° 030-2018-FHES-HCO** de fecha 29 de noviembre del 2018 y aprobada fictamente con **Carta N° 001-2019-FHES-HCO** de fecha 15 de enero del 2019.

SOBRE LA TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL

25.- Al respecto debemos indicar que, como ya señalamos en líneas precedentes, mi representada ha cumplido con realizar el procedimiento de recepción y liquidación técnico financiera de la obra, para lo cual adjuntamos los documentos señalados en el fundamento 9 del presente recurso, de los cuales podemos resaltar: i) Informe Final de Supervisión mediante Carta N° 114-2016-FHES-HCO (del 27/12/2017), ii) Liquidación Técnico Financiera del Servicio de Supervisión mediante Carta N° 030-2018-FHES-HCO (del 29/11/2018), y iii) Consentimiento de la liquidación técnico-financiera mediante resolución ficta realizada con Carta N° 001-2019-FHES-HCO (del 15/01/2019). Por lo tanto, el estado actual de la obra respecto al contrato de

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

SECRETARIA ARBITRAL
Tolentino Stephanie Peña Pilco



22

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

consultoría de la supervisión es **CON LIQUIDACIÓN APROBADA y CONSENTIDA**, tal como indica el numeral 1 del Art. 144 del RLCE que dice:

“... 1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad debe pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista...”

26.- Así pues, siendo el estado del contrato el de tener liquidación aprobada y consentida, al no haber **LA ENTIDAD** sometido a conciliación o arbitraje dicha situación jurídica, por lo tanto, contra ella no proceden medios o recursos de ningún tipo, tal como señala el último párrafo del precitado art. 144° del RLCE:

“... Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversias...”

En esa misma línea, el numeral 2.1.3 de la Opinión N° 012-2016/DTN señala:

“... De otro lado, es importante indicar que el único supuesto para que la liquidación (sea de obra o de consultoría de obra) quede consentida es cuando practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

Sobre el particular, debe señalarse que el hecho que una liquidación quede consentida genera efectos jurídicos y económicos. Los primeros, implican que la liquidación quede firme; es decir, se presume que su no observación dentro del plazo establecido implica su validez y aceptación. Los segundos, consecuencia directa de los primeros, implican que, al determinarse el costo total del contrato y el saldo económico a favor de alguna de las partes, se origine el derecho al pago del saldo a favor del contratista o de la Entidad, según corresponda.

16 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.

TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255

EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

ARBITRO UNICO

TOPIA
Pena Pilco
SECRETARIA ARBITRAL

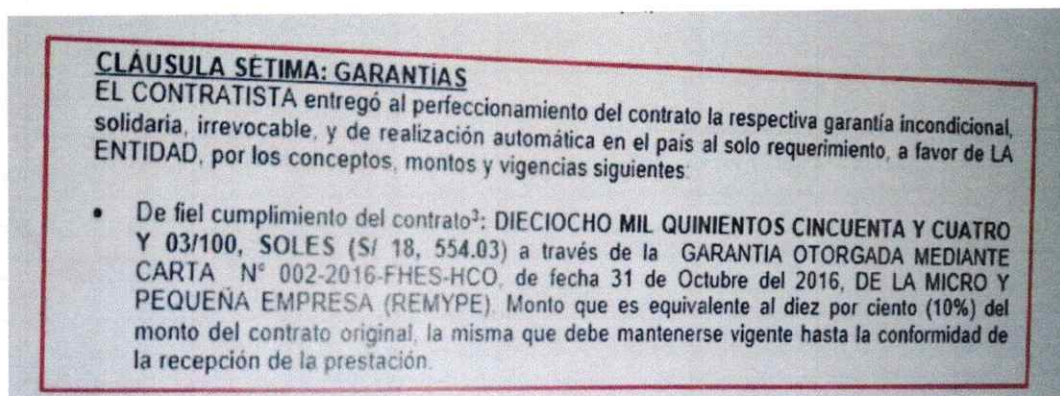


25

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

En esa medida, el consentimiento de la liquidación del contrato implica que se presuma su validez y aceptación por la parte que no la observe dentro del plazo establecido..."

27.- Conforme a ello, debemos hacer mención que una de las consecuencias inmediatas del consentimiento de una liquidación, está referido a la obligación de LA ENTIDAD de devolver y/o liberar la Garantía de Fiel cumplimiento otorgada por el contratista para la suscripción del contrato, que para nuestro caso está constituida por el Fondo de Retención del 10% del monto contractual, tal como se encuentra establecido en la cláusula séptima del Contrato N° 074-2016-MDH/A:



28.- Asimismo, el Artículo 126° del RLCE, respecto a la obligación del contratista de mantener vigente la Garantía de Fiel cumplimiento, señala:

"... Artículo 126.- Garantía de fiel cumplimiento

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras ..."

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842-962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

[Signature]
Tatiana Stephanie Pineda Pilco
SECRETARIA ARBITRAL



229

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

(LA NEGRITA, EL SUBRAYADO Y LA CURSIVA SON NUESTROS)

29.- Siendo así, al haber adquirido la liquidación presentada por el consultor la calidad de consentida, esto origina a su vez la obligación de **LA ENTIDAD** de devolver y/o liberar la Garantía de Fiel Cumplimiento otorgada para el perfeccionamiento del contrato, por cuanto ha desaparecido la causal para mantenerla vigente ya que se ha cumplido con la ejecución y liquidación total de la prestación, por lo que ya no queda nada que resguardar, salvo los posibles vicios ocultos que pudieran originarse los cuales tienen un propio procedimiento.

30.- Por los fundamentos expuestos Señorita Arbitro, consideramos que corresponde que su despacho ampare en su totalidad nuestra pretensión, por encontrarse ajustada a derecho y a las normas legales pertinentes, en consecuencia, **SE ORDENE** a la demandada Municipalidad Distrital de Huallaga, la devolución y/o liberación a favor del demandante de la suma de S/ 18,554.03 (Dieciocho Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro con 03/100 Soles) más intereses, entregados como Garantía de Fiel Cumplimiento según la Cláusula Séptima del Contrato N° 074-2016-MDH/A.

SOBRE LA CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL

31.- Sobre esta pretensión debemos traer a colación lo indicado por la **Opinión N° 037-2017/DTN** que, respecto al pago y su naturaleza jurídica, nos indica:

"... 2.1.2. En este punto, es importante señalar que una de las características principales de los contratos sujetos a la normativa de contrataciones del Estado es que estos involucran prestaciones recíprocas. Así, si bien es obligación del proveedor ejecutar las prestaciones pactadas a favor de la Entidad, es también obligación de la Entidad cumplir con las obligaciones que ha asumido; entre estas, el pago de la respectiva contraprestación al contratista.

Al respecto, debe precisarse que si bien en los contratos celebrados bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado prima el interés público, ello no afecta el hecho que, desde la perspectiva del contratista, el interés en participar en una

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842-962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

contratación estatal sea el de obtener una retribución económica (pago) a cambio de las prestaciones que ejecute.

Tal hecho no ha sido soslayado por la normativa de contrataciones del Estado, sino que, por el contrario, es reconocido en los artículos 39 de la Ley y 149 del Reglamento, al apreciarse la relación que existe entre las prestaciones que debe ejecutar el contratista y la correspondiente contraprestación o pago que debe efectuar la Entidad por ellas.

De esta manera, la normativa de contrataciones del Estado reconoce que los proveedores son agentes de mercado que colaboran con las Entidades al satisfacer sus necesidades de abastecimiento de bienes, servicios y obras para el adecuado cumplimiento de sus funciones; no obstante, dicha colaboración implica el pago del precio de mercado de la prestación, el mismo que debe incluir todos los costos necesarios para su ejecución.

2.1.3. Realizadas las precisiones anteriores, debe indicarse que si una Entidad obtuvo una prestación por parte de un proveedor, **este tendría derecho a exigir que la Entidad le reconozca el pago respectivo -aun cuando la prestación haya sido requerida o ejecutada sin observar las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado-**, pues el Código Civil, en su artículo 1954, establece que "Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo..."

32.- Para nuestro caso, la cláusula cuarta del Contrato N° 074-2016-MDH/A, establece el monto de la contraprestación en **CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 26/100 SOLES (S/. 185,540.26)**, divididos en forma mensual y en forma proporcional al avance de la obra, de acuerdo a la siguiente descripción:

[Handwritten signature]

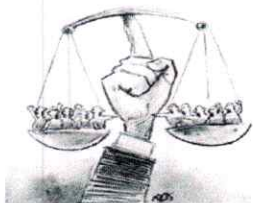
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



222

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

% DEL MONTO CONTRATADO	DESCRIPCIÓN
70%	Durante los 120 días del plazo de ejecución de obra, divididos en forma mensual y en forma proporcional al avance de la obra.
10%	a la recepción de la obra (178° del reglamento de la Ley de Contrataciones del estado) o según el caso, a constatación, física e inventario de obra derivada de resolución de contrato de obra (Art. 177 de RLCE)
20%	A la presentación del Informe final de Supervisión y liquidación del servicio de supervisión (Art. 144 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado)

33.- Conforme a ello, para acreditar los pagos hechos hacia mi representada en mérito al contrato de consultoría para supervisión de LA OBRA, estamos adjuntado lo siguiente:

- a) **Resumen de pagos Efectuados a la Supervisión según Tesorería** de fecha 18/05/2018, emitido por la Municipalidad Distrital de Huallaga.
- b) **Comprobantes de Pago N° 322, 323, 599, 600, 601, 746 y 747**

34.- Con dichos documentos estamos acreditando que **LA ENTIDAD** únicamente nos ha pagado la suma de S/ 103,436.28, quedando pendiente un saldo por **S/ 82,103.72 soles**, monto al cual tenemos derecho de exigir su pago por cuanto hemos cumplido con ejecutar la prestación dentro de los términos pactados. Ello a su vez guarda correspondencia con lo indicado por la **Opinión N° 012-2016/DTN** que señala:

“... De otro lado, es importante indicar que el único supuesto para que la liquidación (sea de obra o de consultoría de obra) quede consentida es cuando practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

Sobre el particular, debe señalarse que el hecho que una liquidación quede consentida genera efectos jurídicos y económicos. Los primeros,

IR- 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

24

Zorina Stepanova Peña Pilco
SECRETARÍA ARBITRAL



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

implican que la liquidación quede firme; es decir, se presume que su no observación dentro del plazo establecido implica su validez y aceptación. Los segundos, consecuencia directa de los primeros, implican que, **al determinarse el costo total del contrato y el saldo económico a favor de alguna de las partes, se origine el derecho al pago del saldo a favor del contratista o de la Entidad**, según corresponda.

En esa medida, el consentimiento de la liquidación del contrato implica que se presuma su validez y aceptación por la parte que no la observe dentro del plazo establecido..."

35.- Por los fundamentos expuestos Señorita Arbitro, consideramos que corresponde que su despacho ampare en su totalidad nuestra pretensión, por encontrarse ajustada a derecho y a las normas legales pertinentes, en consecuencia, **SE ORDENE** a la demandada Municipalidad Distrital de Huallaga, el pago a favor del demandante de la suma de S/ 82,103.72 (Ochenta y Dos Mil Ciento Tres con 72/100 Soles) más intereses, por concepto de contraprestación según Contrato N° 074-2016-MDH/A.

SOBRE LA QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL

36.- A efectos de dilucidar el tema de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el accionar doloso de **LA ENTIDAD**, es preciso analizar lo que señala la doctrina en relación a la responsabilidad civil, indemnización por daños y perjuicios, en este caso derivada de un incumplimiento de obligaciones, como elemento de la responsabilidad que debe existir entre el daño alegado y la inejecución que es fuente directa de dicho daño; es decir, que cuando exista la ocurrencia de un daño, un perjuicio o desmedro patrimonial que se plantea como la consecuencia de un incumplimiento, es preciso analizar si en efecto el daño o afectación patrimonial ha sido directamente provocada por la inejecución en cuestión a cargo del deudor.



 JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
 TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.
 EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com
 Stephanie Peña Pilco
 SECRETARIA ARBITRAL



220

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

37.- Así pues, deberemos de recurrir supletoriamente al artículo 1321° del Código Civil, en cuanto señala:

“Artículo 1321° Indemnización por dolo; Culpa leve o inexcusable:

Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve.

El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación, obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue contraída.”

38.- Conforme a ello, nuestra legislación civil a previsto que no basta la existencia de un daño cierto y probado, sino que, además, dicho daño sea la consecuencia directa e inmediata del incumplimiento en cuestión; ahora bien, dicho concepto presenta un doble componente:

i) Debe tratarse de un daño que se conecta con la inejecución en forma directa y que debe ocurrir en forma inmediata como consecuencia de la inejecución, con ello el Código Civil, limita el espectro de los daños resarcibles a aquellos que son producidos en forma directa y descarta a aquellos que si bien se vinculan o puede derivarse de la inejecución se presentan como una consecuencia indirecta de la misma.

ii) Debe tratarse al mismo tiempo (copulativamente) de un daño inmediato, es decir, que la relación de causalidad entre el daño y la inejecución sea una inmediata, no mediata, no indirecta; con ello quedan fuera los llamados daños colaterales, los daños indirectos, los daños secuelas, y todos aquellos daños que, si bien pueden ser observados como productos lejanos de la inejecución, no califican como daños.

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO Fijo: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

[Firma]
Tribunal Arbitral
SECRETARIA ARBITRAL



219

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

39.- En esa misma línea, la Casación N° 3470-2015/LIMA NORTE a regulado los elementos que componen la indemnización por daños y perjuicios, la que está compuesta por:

- 1.- La antijuridicidad.
- 2.- El factor de atribución.
- 3.- El nexo causal o relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido.
- 4.- El daño.

40.- Estando a la descripción de la conducta que genera el daño a mi persona, indicadas en los ítems del 4.1 al 4.9 del presente recurso, procedo a señalar los elementos de la responsabilidad solicitada:

40.1 Respecto a la Antijuridicidad:

Lorenzetti (2006) señala que: "La doctrina actual coincide en calificar la conducta antijurídica como aquella que menosprecia al ordenamiento jurídico en su conjunto, y no sólo a la Ley (...) por lo tanto, quedan incluidos los actos contrarios a los principios jurídicos, las cláusulas generales e incluso los valores de rango normativo, con lo cual se expande el campo enormemente...".

Para nuestro caso, la Antijuridicidad se configura en el hecho que **LA ENTIDAD** ha resuelto el Contrato N° 074-2016-MDH/A en forma arbitraria e infundada, utilizando argucias para tratar de hacer ver que mi representada ha incumplido sus obligaciones, desconociendo todos los actos y procedimientos contractuales, mostrando desprecio por la forma prescrita por la Ley y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, contraviniendo las cláusulas establecidas en el Contrato N° 074-2016-MDH/A que es ley para ambas partes, rehuendo su obligación del pago de la contraprestación pactada y omitiendo la devolución de la garantía de fiel cumplimiento.

40.2 Respecto al Factor de Atribución:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
SECRETARIA ARBITRAL

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



218

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

O también conocido como el supuesto justificante de la atribución de responsabilidad del sujeto, son aquellos que finalmente determinan la existencia de la responsabilidad civil, una vez que se han presentado, en un supuesto concreto de un conflicto social, los requisitos antes mencionados de la antijuricidad; el daño producido y la relación de causalidad. El factor de atribución depende del tipo de responsabilidad. En la responsabilidad contractual, es la culpa, clasificado en tres grados:

- a. Culpa leve
- b. Culpa grave o inexcusable
- c. Dolo

Estos factores se encuentran consagrados independientemente en los artículos 1969 y 1970 del Código Civil, aun cuando debe destacarse que al haber invertido la carga de la prueba en el artículo 1969, se ha llegado a objetivar el sistema subjetivo de la responsabilidad civil por culpa, en el ámbito extracontractual. No obstante, lo cual, debe destacarse la bondad del Código Civil peruano al haberse consagrado en el artículo 1970 el sistema objetivo basado en la idea del riesgo, como factor de atribución distinto, pero coexistente con el factor subjetivo de la culpa.

Para nuestro caso el Factor Atribución es manifiestamente DOLOSO, ya que tanto la resolución del Contrato N° 074-2016-MDH/A, así como el constante desconocimiento de la documentación presentada por esta parte y el desprecio reiterativo sobre la Ley de Contrataciones del Estado, demuestran que el actuar de **LA ENTIDAD** fue premeditado y alevoso, generando incertidumbre jurídica contra los administrados.

40.3 Respecto al anexo causal o relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido:

IR: 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

SECRETARIA ARBITRAL



217

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

Esta referido a la vinculación entre el evento lesivo y el daño producido, es un requisito de toda la responsabilidad civil, pues no existe una relación jurídica de causa a efecto entre la conducta típica o atípica y el daño producido a la víctima, no habrá responsabilidad de ninguna clase.

Para nuestro caso, el nexo causal está configurado por la existencia de una relación contractual entre **LA ENTIDAD** y el demandante, conforme al Contrato N° 074-2016-MDH/A, por lo mismo, el hecho de que **LA ENTIDAD** haya resuelto arbitrariamente el contrato demuestra un exceso en sus facultades contractuales que ha incidido negativamente sobre mi persona, pues ha generado todo un cisma en mi esfera económica y psicológica.

40.4 Respecto al daño:

Podemos definir al daño como todo detrimento que sufre una persona por la inejecución de la obligación; el daño, para ser reparado, debe ser cierto, no eventual o hipotético. Asimismo, existe unanimidad en la doctrina en que el mismo puede ser de dos categorías:

Daño patrimonial:

Daño Emergente:

Pérdida patrimonial efectivamente sufrida.

Lucro Cesante:

Ganancia frustrada o dejada de percibir

Daño Extrapatrimonial:

Daño moral

Daño a la persona



R. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



246

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

Al respecto los autores Osterling y Castillo, definen el Daño Emergente y el Lucro Cesante conforme a lo siguiente:

"... En primer lugar, cabe señalar que el artículo bajo análisis es aplicable al ámbito de la responsabilidad contractual (...) La distinción clásica entre daño emergente (damnum emergens) y lucro cesante (lucrum cessans) está dada por la disminución del patrimonio en el primero, y por la privación del aumento o por la supresión de la ganancia esperada en el segundo. Así, el daño emergente se traduce en el empobrecimiento del factor económico actual del patrimonio del sujeto. De ahí que la doctrina no duda en señalar que viene constituido por el perjuicio efectivamente sufrido. El lucro cesante, por su parte, es la frustración traducida en un empobrecimiento patrimonial (...). Ambos elementos - el daño emergente y el lucro cesante - son comprendidos en la indemnización en sí, sin los cuales ésta no alcanzaría su fin, el mismo que consiste en colocar al perjudicado o a la víctima en la misma situación que si la obligación hubiera sido ejecutada..."

Para esta oportunidad, incoaremos lo concerniente al Daño Patrimonial, el cual consiste en el menoscabo de los recursos económicos con que contaba mi representada, la que a su vez se presenta en la forma del Lucro Cesante, y también reclamamos el Daño Extrapatrimonial en su forma de Daño Moral:

- **El Lucro cesante: se manifiesta por el no incremento en el patrimonio del dañado (sea por el incumplimiento de un contrato o por un acto ilícito).** Es la ganancia patrimonial neta dejada de percibir" por el dañado. Para el presente caso demandamos por concepto de Lucro Cesante en la suma de **S/ 100,657.75 (CIEN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 75/100 SOLES)**, monto que pudo generar intereses o invertirse para generar más ganancias,

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FHO.: 062 - 620227. CEL. 910781842-962571253.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

Tatiana S. Peña Pilco
SECRETARIA ARBITRAL



215

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

pero que sin embargo estuvimos impedidos de ello a consecuencia del actuar de **LA ENTIDAD**; dicho concepto se compone de lo siguiente:

- a) Incumplimiento del pago de la contraprestación pactada en la cláusula cuarta del Contrato N° 074-2016-MDH/A por la suma de **S/ 82,103.72 (Ochenta y Dos Mil Ciento Tres con 72/100 Soles)** más intereses; ello lo acreditamos con:

✓ **Resumen de pagos Efectuados a la Supervisión según Tesorería de fecha 18/05/2018, emitido por la Municipalidad Distrital de Huallagá.**

✓ **Comprobantes de Pago N° 322, 323, 599, 600, 601, 746 y 747**

- b) Incumplimiento en la devolución inmediata de la Garantía de Fiel Cumplimiento (Fondo de Retención del 10% del valor contractual) por la suma de **S/ 18,554.03 (Dieciocho Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro con 03/100 Soles)** más intereses, pese a que legalmente se encontraba obligada conforme al artículo 126° del RLCE; ello lo acreditamos con:

- **Contrato N° 074-2016-MDH/A**

- **Daño moral:** Consiste en el menoscabo o detrimento de nuestra imagen ante el sistema crediticio y financiero nacional, el cual como comprenderá se ve directamente afectado por la resolución del Contrato N° 074-2016-MDH/A, ya que hemos quedado manchados ante todo el sistema financiero, ha bajado nuestra capacidad crediticia, ha bajado nuestra capacidad de contratación y hemos quedado como una empresa irresponsable que no culmina sus proyectos. Sumado a esto Señor Arbitro, queremos indicar que también ha habido un daño a la persona del Representante Legal del **CONSULTOR, Ing. FERNANDO HUSSERL ESPINOZA SOTO**, quien ha visto vilipendiada su honra y buena reputación ante las entidades financieras, municipalidad y la sociedad en general, ya que se le califica como una persona irresponsable que no cumple sus compromisos, que no paga a sus trabajadores, que no paga a sus proveedores; tales adjetivos

16 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

[Handwritten signature]
ARBITRO

[Handwritten signature]
Paua Stephanie Peña Pilco
SECRETARIA ARBITRAL



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

**ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

214

calificativos han ocasionado un daño moral y psicológico los cuales son invalorable o incalculables, pues se trata de la honra y dignidad de la persona humana, y que tenemos a bien vuestro despacho sepa ponderar:

a) Para acreditar el daño moral, queremos traer a colación y en forma supletoria, lo señalado por la **CASACIÓN N° 2084-2015/LIMA** emitido por la Corte Suprema de Justicia de la República, cuyo argumento quinto, sexto y séptimo señala:

"(...) QUINTO. - El daño moral (artículo 1984 del Código Civil) es la lesión a cualquier sentimiento de la víctima considerado socialmente legítimo; es aquel daño que afecta la esfera interna del sujeto, no recayendo sobre cosas materiales, sino afectando sentimientos y valores. Esta categoría del daño es particularmente difícil de acreditar, debido a que las personas no expresan sus sentimientos o emociones del mismo modo, siendo, inclusive, fácil para algunas personas simular sufrimientos o lesiones sin que existan en la realidad. Además, en algunos casos, ocurre que los sufrimientos severos son resistidos con fortaleza sin ninguna alteración en la salud o aspecto físico del sujeto.

SEXTO. - En tal sentido, ante la dificultad para probar el daño moral, esta Sala Suprema ha optado por presumir, en casos puntuales, la existencia del mismo. En el caso de autos, correspondía a las instancias de mérito resolver la controversia de los autos a la luz de esta concepción. Nótese que en autos se encuentra acreditado que el demandante tuvo que acudir ante el Poder Judicial, mediante el proceso de amparo, a fin de conseguir que la entidad demandada cumpliera con otorgarle una nueva pensión, acorde con la Ley número 23908. Ante ello, resulta comprensible que el accionante haya podido sufrir daño moral (lesión a su sentimiento), debido a que se vio obligado a seguir el itinerario judicial en mención,

[Handwritten signature]
ARBITRO UNICO

R. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FHO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

[Handwritten signature]
Toño Peña Pilco
SECRETARIA ARBITRAL



213

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

ante la negativa (ilegítima) de la entidad demandada de reajustar la pensión que percibía, en consecuencia devendrían en irrelevantes los argumentos esgrimidos por el Colegiado Superior tendientes a establecer una pretendida falta de acreditación del daño moral.

SÉTIMO. - Por consiguiente, se advierte que el Ad quem ha vulnerado el Principio de Motivación de las Resoluciones Judiciales, **por cuanto el razonamiento que expone en su fallo no es congruente con una auténtica concepción del daño moral y su acreditación, que deben ser concebidos bajo los parámetros indicados en el considerando precedente (...)**"

(LA NEGRITA, EL SUBRAYADO Y LA CURSIVA SON NUESTROS)

b) Conforme a ello, consideramos que el daño moral sufrido a raíz de la irregular resolución del contrato, es un hecho probado por las propias circunstancias que rodean al actuar de **LA ENTIDAD**, ya que no solo se nos afectó la imagen empresarial, sino que también **SE MENOSCARÓ NUESTRA IMAGEN COMO CONSULTORES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS**, lo que espero que sea meritado por su despacho.

Siendo así, la cuantificación por los daños ocasionados por **LA ENTIDAD**, son como sigue:

Nº	DAÑO	CUANTIFICACIÓN
1	Lucro Cesante	100,657.75
2	Daño Moral	50,000.00
TOTAL		150,657.75

42.- Por los fundamentos expuestos Señorita Arbitro, consideramos que corresponde que su despacho ampare en su totalidad nuestra pretensión, por

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.

TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842-962571265

EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

Tatiana Sepúlveda Peña Pílea
SECRETARÍA ARBITRAL



212

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

encontrarse ajustada a derecho y a las normas legales pertinentes, en consecuencia, **SE ORDENE** a la demandada Municipalidad Distrital de Huallaga, el pago a favor del demandante de una indemnización por daños y perjuicios por la irregular resolución del contrato efectuada con Carta N° 0003-2019-MDH-G; indemnización equivalente a **S/ 150,657.75 (Ciento Cincuenta Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con 75/100 Soles)** más intereses, de los cuales S/ 100,657.75 corresponden al Lucro Cesante y S/ 50,000.00 al Daño Moral (Desprestigio empresarial y profesional).

SOBRE LA SEXTA PRETENSIÓN PRINCIPAL

43.- Que, la cláusula cuarta y novena del Contrato N° 074-2016-MDH/A señala:

Luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

[Firma manuscrita]
ARBITRO UNICO

[Firma manuscrita]
Tatiana Stephanie Peña Pilco
SECRETARIA GENERAL



211

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLAGA (DIDUR). De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumple a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumple con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.

44.-En esa misma línea el art. 143° del RLCE señala:

“... La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección.

La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias.

Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento.

La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción, **salvo en el caso de consultorías, donde la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días...**”

45.- Conforme a lo expuesto, LA ENTIDAD tenía el plazo de veinte días posteriores a la recepción de LA OBRA para emitir la Conformidad de Prestación del Servicio, ya que durante la recepción de la obra no se ha producido

R. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.

TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.

EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

Tatiana Stephanie Pardo Pilco
SECRETARIA ARBITRAL



210

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

observaciones respecto a las prestaciones de la supervisión, por lo que se desprende que sus actividades han estado acorde a los fines y objetivos del servicio, pues, además, con la suscripción del Acta de Conciliación 072-2018 de fecha 20/08/2018, entre el Contratista Consorcio Mefred y **LA ENTIDAD**, se ha dado por concluido el contrato de la supervisión a su entera satisfacción. Señora Arbitro, no existe ningún documento emitido por **LA ENTIDAD** durante la fase de recepción de la obra, que observe o cuestione la ejecución de la prestación de la consultoría de supervisión, por lo tanto, cualquier discrepancia o reclamo hecho con posterioridad a los plazos para la recepción y liquidación de obra, previstos por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, deviene en improcedente por extemporáneo al haber caducado su oportunidad de interposición, correspondiendo que mediante laudo arbitral se ordene a **LA ENTIDAD** que cumpla con su obligación contractual de emitir la conformidad de la prestación respectiva.

46.- Por los fundamentos expuestos Señorita Arbitro, consideramos que corresponde que su despacho ampare en su totalidad nuestra pretensión, por encontrarse ajustada a derecho y a las normas legales pertinentes, en consecuencia, SE ORDENE a la demandada Municipalidad Distrital de Huallaga, la entrega a favor del demandante, del Certificado de Conformidad por la Prestación del Servicio, conforme a la cláusula novena del Contrato N° 074-2016-MDH/A.

SOBRE LA SÉPTIMA PRETENSIÓN PRINCIPAL

47.- Al respecto, el artículo 70° del Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje, dispone que: El tribunal arbitral fijara en el laudo los costos del arbitraje. Los costos del arbitraje comprenden:

- a) Los honorarios y gastos del tribunal arbitral;
- b) Los honorarios y gastos del secretario;
- c) Los gastos administrativos de la institución arbitral;

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

36

SECRETARÍA ARBITRAL



209

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

- d) Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral;
- e) Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje.
- f) Los demás gastos razonables originados en las actuaciones arbitrales.

48.- Asimismo, el numeral 1) del artículo 72° del mismo cuerpo normativo dispone que los árbitros se pronunciarán en el laudo arbitral sobre los costos indicados en su artículo 70°:

"1. Una vez constituido, el tribunal arbitral podrá requerir a cada una de las partes que entregue un anticipo de los costos previstos en el artículo 70. En el curso de las actuaciones, el tribunal arbitral podrá requerir anticipos adicionales a las partes. Las partes asumirán los anticipos en proporciones iguales, sin perjuicio de lo que decida el tribunal arbitral sobre su distribución en el laudo".

49.- De igual manera, el numeral 1) del artículo 73° de la citada ley señala que los árbitros deben tener presente, de ser el caso, lo pactado en el convenio arbitral; además, tal precepto legal establece que, si el convenio arbitral no contiene pacto alguno sobre los gastos, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida:

"1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso"

50.- En ese orden de ideas y dado que el convenio arbitral no señala expresamente quien asumirá dichos pagos, corresponde que se imponga el pago de las costas y

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.

TELÉFONO FHO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571258.

EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

[Firma]
SECRETARIA ARBITRAL



2

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

costos del proceso hacia LA ENTIDAD, tanto más, si el Art. 166 del RLCE señala que: "si la parte perjudicada es el contratista, La Entidad debe reconocerle la respectiva indemnización por los daños irrogados".

51.- Por otro lado, respecto a los intereses el art. 149° del RLCE señala:

"... La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

Las controversias en relación a los pagos a cuenta o pago final pueden ser sometidas a conciliación y/o arbitraje..."

52.- Siendo así, dado que la norma prevé una consecuencia ante el incumplimiento de los pagos a los que está obligada **LA ENTIDAD**, entonces, corresponde que vuestro despacho ordene el reconocimiento del pago de los intereses generados a partir de la fecha en que debieron ser realizados, situación que abarca a todas las pretensiones pecuniarias planteadas en la presente demanda.

53.- Por los fundamentos expuestos, Srta. Arbitro, consideramos que corresponde a su despacho ampare en su totalidad nuestra pretensión, por encontrarse ajustada a derecho y consecuentemente **SE ORDENE** a la demandada Municipalidad Distrital de Huallaga que asuma el pago de la totalidad de los intereses, costos y costas que irrogue el presente proceso arbitral.

V. RESPECTO A LA CONTESTACION DE LA DEMANDA:

Se puede verificar que pese a ver sido válidamente notificado la demanda para que pueda contestar y/o reconvenir la Municipalidad Distrital de Huallaga, la misma que ha sido notificado con Resolución N° 02-2022/CACI-HCO de fecha 23 de setiembre de 2022, no se ha pronunciado hasta el plazo concedido.

JR. 28 DE JULIO N° 1187, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.

TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842 - 962571255.

EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

[Firma]
Stephany Peña Pilco
SECRETARIA ARBITRAL



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

"Acto del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

CEDULA DE NOTIFICACION N°009

EXP. ARBITRAL: N°004-2022
DEMANDANTE: FERNANDO HUSSERL ESPINOZA SOTO
DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLAGA

DESTINATARIO: FERNANDO HUSSERL ESPINOZA SOTO
DIRECCION: JR. INDEPENDENCIA N° 2289 - HUÁNUCO - HUÁNUCO
E-MAIL: fernando.husserl@gmail.com
WhatsApp: 962655566

Por la presente se notifica con fuerza según la RESOLUCION ARBITRAL N°02-2022/CAS-
HCO de fecha 23 de septiembre de 2022, lo siguiente:

Huallaga, 20 de septiembre de 2022

ASISTENTE

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

"Acto del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

CEDULA DE NOTIFICACION N°009

EXP. ARBITRAL: N°004-2022
DEMANDANTE: FERNANDO HUSSERL ESPINOZA SOTO
DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLAGA

DESTINATARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLAGA
DIRECCION: CALLE YUPANQUI S/N DE LA LOCALIDAD DE CEDOV, DISTRITO
DE HUALLAGA, PROVINCIA DE BELLAVISTA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
E-MAIL: comun@huallaga.gob.pe
WhatsApp: 948209509 - 925381804

Por la presente se notifica con fuerza según la RESOLUCION ARBITRAL N°02-2022/CAS-
HCO de fecha 23 de septiembre de 2022, lo siguiente:

Huallaga, 23 de septiembre de 2022

ASISTENTE

VI. AUDIENCIA DE CONCILIACION, FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS:

Oportunamente la misma resolución N° 02-2022/CASI/HITS-HCO su fecha 23/09/2022 se programó fecha para audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios para el día 20/10/2022 a horas 11:00 am en la Sede del Centro de Arbitraje ubicado en el Jr. 28 de Julio N° 1167, 2do piso, oficina 05, la cual se dio en nuestras instalaciones en forma virtual, llevado a cabo mediante el aplicativo Google Hangouts Meet. Por lo que se llevo acabo solo con la presencia de la parte demandante, señor Fernando Husserl Espinoza Soto, quien otorgo facultades de representación mediante Carta poder al señor JORDY GUSTAVO ORTEGA BARRETO, asimismo pese a ver estado válidamente notificado **LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL HUALLAGA**, se hizo constar en acta la inasistencia de la parte demanda.

SOBRE LA CONCILIACION: el tribunal arbitral en su calidad de árbitro único señala que no se puede llevar o arribar a un acuerdo conciliatorio de lo que las

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.

TELEFONO FHO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 96257555

EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



20

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

partes manifestaron en proseguir con el proceso arbitral; sin embargo, se le exhorto que puedan hacer llegar su acuerdo en cualquier etapa del proceso antes del Laudo.

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:

1. Determinar si corresponde o no declarar la NULIDAD Y DEJAR SIN EFECTO LEGAL, la resolución del Contrato N° 074-2016-MDH/A efectuada por la Municipalidad Distrital de Huallaga mediante Carta N° 0003-2019-MDH-G de fecha 12 de noviembre de 2019, por contravenir las normas y el orden público.
2. Determinar si corresponde o no, que se declare CONSENTIDA la Liquidación Técnico Financiera del Contrato N° 074-2016-MDH/A, realizada por el demandante mediante Carta N° 030-2018-FHES-HCO de fecha 29 de noviembre del 2018 y aprobada fictamente con Carta N° 001-2019-FHES-HCO de fecha 15 de enero del 2019.
3. Determinar si corresponde o no, que se **ORDENE** a la demandada Municipalidad Distrital de Huallaga, la devolución y/o liberación a favor del demandante de la suma de S/ 18,554.03 (Dieciocho Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro con 03/100 Soles) más intereses, entregados como Garantía de Fiel Cumplimiento según la Clausula Séptima del Contrato N° 074-2016-MDH/A.
4. Determinar si corresponde o no **ORDENAR** a la demandada Municipalidad Distrital de Huallaga, el pago a favor del demandante de la suma de S/ 82,103.72 (Ochenta y Dos Mil Ciento Tres con 72/100 Soles) más intereses, por concepto de contraprestación según Contrato N° 074-2016-MDH/A.
5. Determinar si corresponde o no **ORDENAR** a la demandada Municipalidad Distrital de Huallaga, el pago a favor del demandante de una indemnización por daños y perjuicios por la irregular resolución del contrato efectuada con Carta N° 0003-2019-MDH-G; indemnización equivalente a S/ 150,657.75 (Ciento Cincuenta Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con 75/100 Soles) más intereses, de los cuales S/ 100,657.75 corresponden al Lucro Cesante y **S/ 50,000.00** al Daño Moral.
6. Determinar si corresponde o no **ORDENAR** a la demandada Municipalidad Distrital de Huallaga, la entrega a favor del demandante, del Certificado de Conformidad por la Prestación del Servicio, conforme a la cláusula novena del Contrato N° 074-2016-MDH/A.

IR. 28 DE JUNIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.

TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.

EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

Stephanie Peña Pileo
SECRETARIA GENERAL



2

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

7. Determinar si corresponde o no **ORDENAR** a la demandada Municipalidad Distrital de Huallaga que asuma el pago de la totalidad de los intereses, costos y costas que irroque el presente proceso arbitral.

**REGLAS PARA EL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL ARBITRAL SOBRE
LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:**

El tribunal deja constancia que una vez fijado los puntos controvertidos estos constituyen una pauta de referencia, y se reserva el derecho de modificarlos , ampliarlos , analizarlos , en el orden que considere conveniente, conforme a las reglas del proceso y a lo establecido en el artículo 39 del decreto legislativo N° 1071 ley de arbitraje .

Asimismo el tribunal arbitral cumple con precisar que en el caso de llegar a una conclusión de que para resolver la presente controversia, careciese de objeto pronunciarse , sobre algunos de ,los puntos controvertidos establecidos previamente, podrá prescindir de tal pronunciamiento motivando las razones de tal decisión .

Respecto a la determinación de los puntos controvertidos y las reglas establecidas por el tribunal arbitral la parte demandante expresa su conformidad.

VII. ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS

De conformidad con el numeral 6, 15 del acta de instalación de tribunal arbitral su fecha 31 de agosto de 2022, así como en el Acta de Conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios de fecha 02 de noviembre de 2022, en esa etapa se procedió admitir los medios probatorios.

**POR PARTE DEL DEMANDANTE: FERNANDO HUSSERL ESPINOZA
SOTO**

Admitase los medios probatorios Anexados en la presentación de la demanda.

JR. 28 DE JUNIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.

TELÉFONO FIJO: 062-620227. CEL. 910781842-962571255

EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

SECRETARIA ARBITRAL 41



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

- 1) a. **Contrato de Servicio de Consultoría N° 074-2016-MDH/A** fecha 31/10/2016, con el cual acreditamos la relación jurídica existente entre ambas partes.
- 2) **Carta N° 020-2019-CONSORCIOMEFRED/G-ORTIZ-HCO** recepcionada por **LA ENTIDAD** el 02/08/2019, con la cual acreditamos que el Consorcio Mefred había comunica la verificación in situ para el levantamiento de observaciones correspondientes a vicios ocultos o defectos posteriores a la recepción de la obra.
- 3) **Carta N° 021-2019-CONSORCIOMEFRED/G-ORTIZ-HCO** presentada a **LA ENTIDAD** el 23/08/2019, con la cual acreditamos que el Consorcio Mefred había comunica la verificación in situ para el levantamiento de observaciones correspondientes a vicios ocultos o defectos posteriores a la recepción de la obra.
- 4) **Carta N° 002-2020-CONSORCIO.MEFRED/AUCARARCA** presentada a **LA ENTIDAD** el 24/07/2020, con la cual acreditamos que el Consorcio Mefred había comunica la verificación in situ para el levantamiento de observaciones correspondientes a vicios ocultos o defectos posteriores a la recepción de la obra.
- 5) **Carta N° 001-2019-MDH-GM (Carta Notarial)** notificada a mi persona el 18/10/2019, con el cual **LA ENTIDAD** solicita el cumplimiento de obligaciones bajo apercibimiento de resolución de contrato, otorgándome 05 días para cumplir con mis obligaciones y para apersonarme a la obra con la finalidad de verificar el levantamiento de observaciones y recepción de obra.
- 6) **Carta N° 0003-2019-MDH-A (Carta Notarial)** notificada a mi persona el 22/11/2019, comunicándome la resolución del Contrato de Supervisión N° 074-2016-MDH/A.
- 7) **Asientos N° 383, 384 y 385 del Cuaderno de Obra** de fechas 29/11/2017 y 30/11/2017, mediante las cuales la supervisión, en concordancia con el numeral I del art. 178° del **RLCE**, hace constar la culminación de los trabajos de obra y solicita la conformación del comité de recepción de **LA OBRA**.
- 8) **Carta N° 0101-2017-FHES-HCO** recepcionada por **LA ENTIDAD** el 05/12/2017, con la cual la supervisión solicita la conformación del comité de recepción de obra.
- 9) **Resolución de Alcaldía N° 149A-A/MDH-2017** de fecha 12/12/2017 por el cual **LA ENTIDAD** conforma el comité de recepción de obra.

JR. 24 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.
Email: imperium.sg.2021@gmail.com

Tatiana Stephanie Peña Pilco
SECRETARIA ARBITRAL



2

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

- 10) Carta N° 114-2016-FHES-HCO recepcionada por LA ENTIDAD el 27/12/2017, conteniendo el Informe Final de la Supervisión de Obra.
- 11) Acta de Observaciones para Recepción de Obra de fecha 15/01/2018, mediante el cual se culmina el procedimiento de recepción de LA OBRA, la misma que presenta observaciones a ser subsanadas por el Consorcio Mefred (contratista).
- 12) Asientos N° 395, 396 y 397 del Cuaderno de Obra de fechas 09/02/2018, 17/02/2018 y 17/02/2018, mediante las cuales se verifica el levantamiento de las observaciones planteadas durante la recepción de obra.
- 13) Carta N° 002-2018-FHES-HCO recepcionada por LA ENTIDAD el 22/02/2018, mediante el cual la supervisión informa el levantamiento de observaciones.
- 14) Acta de Verificación de Subsananación de Observaciones Sobre Recepción de Obra de fecha 17/04/2018, mediante el cual el comité de recepción de obra informa que persisten algunas observaciones.
- 15) Acta de Conciliación 072-2018 de fecha 20/08/2018, por el cual LA ENTIDAD y el contratista Consorcio Mefred concilian la recepción de la obra, entre otros.
- 16) Carta N° 030-2018-FHES-HCO recepcionada por LA ENTIDAD el 29/11/2018, por el cual presentamos la Liquidación Técnico y Financiera Final de la supervisión de obra.
- 17) Carta N° 001-2019-FHES-HCO recepcionada por LA ENTIDAD el 15/01/2019, por el cual dejamos constancia de la aprobación ficta de la liquidación técnico financiera del contrato de consultoría de supervisión de obra.
- 18) Resumen de pagos Efectuados a la Supervisión según Tesorería de fecha 18/05/2018, emitido por la Municipalidad Distrital de Huallaga, con la cual acreditamos los pagos realizados a nuestro favor y el monto de la deuda pendiente.

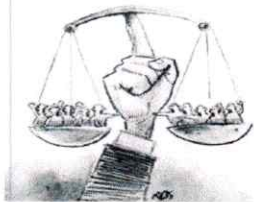
Comprobantes de Pago N° 322, 323, 599, 600, 601, 746 y 747 emitidos por LA ENTIDAD, con la cual acreditamos los pagos realizados a nuestro favor y el monto de la deuda pendiente.

POR PARTE DEL DEMANDADO : No se le admite ningún medio de prueba, ya que mediante Resolución Arbitral N°02-2022/CACI/HITS-HCO, de fecha 23 de setiembre de 2022, se corrió traslado la demanda LA

IR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062-620227. CEL. 910781842-962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

ARBITRADOR

TERESA STEPHANIE DE LA PILCO
SECRETARÍA ARBITRAL



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLAGA, siendo este **RENUENTE** al no haber contestado y/o reconvenido la contestación de la demanda interpuesta por el **CONSORCIO INGENIERIA Y CONSTRUCCION**, conforme al **ACTA DE INSTALACION**, de fecha 31 de agosto de 2022.

VIII. ALEGATOS:

Que, con resolución N° 03-2022/CASI/HITS-HCO su fecha 23/11/2022 en la que se dispuso fecha para Informes Orales para el día 02/12/2022, así como el demandado presento sus alegatos con fecha 02/11/2022, los mismos que se tendrá bien en valorar al momento de laudar.

IX. PLAZO PARA LAUDAR.

Que, con Resolución N° 04-2022-CACI/HITS su fecha 22/12/2022 que señala plazo para emitir laudo arbitral, dentro de los quince (15) días hábiles de notificado dicha resolución, resolución que fue notificado al demandado con fecha 22 de diciembre de 2022, y a la parte demandante el día 23 de diciembre de 2022; y estando a la fecha de emisión de Laudo y al no haberse emitido hasta la fecha mediante Resolución N° 05 su fecha 18 de enero de 2023 mediante el cual se prorroga el plazo por 15 días hábiles a fin de que se emita el Laudo correspondiente.. En consecuencia, estando cancelado los honorarios del Árbitro Único y gastos administrativos, en este acto, el árbitro único procede a analizar el Laudo Arbitral dentro del plazo señalado, debiendo tenerse presente lo irrogado por la parte demandante.

X. IX. CONSIDERANDOS, VALORACION DE LOS MEDIOS PROBATORIOS, ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

- 1. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO DECLARAR LA NULIDAD Y DEJAR SIN EFECTO LEGAL, LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO N° 074-2016-MDH/A EFECTUADA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLAGA MEDIANTE CARTA N° 0003-2019-MDH-G DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, POR CONTRAVENIR LAS NORMAS Y EL ORDEN PÚBLICO.**

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.

TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.

EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

[Firma manuscrita]
ARBITRO UNICO

[Firma manuscrita]
SECRETAR



201

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

PRIMERO. - Que, antes de detallar la forma y modo de emisión, consecuente notificación de los actos administrativos para luego entrar a fondo respecto a la Resolución de Alcaldía N° 0220-2021-MPH/A, este Tribunal arbitral tiene a bien de determinar la ley y decreto vigente al momento de su suscrito el contrato es así que tenemos el siguiente cuadro:

CONTRATO	LEY	REGLAMENTO
Contrato N° 074-2016-MDH/A para el servicio de Consultoría de la Obra *INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE AUCARARCA, DISTRITO DE HUALLAGA Y PROVINCIA DE BELLAVISTA - REGION SAN MARTIN*	LEY N° 30225	DECRETO SUPREMO N° 350-2016-EF Y SU REGLAMENTO DECRETO SUPREMO N° 350-2015-EF.

En consecuencia estando la claro la ley y reglamento aplicarse en el presente caso debemos ceñirnos de manera estricta respecto a los parámetros que tenga que dilucidarse a través de este punto controvertido; analizarse formal y los aspectos de fondo del pedido de nulidad de la Resolución N° 074-2016-MDG-G su fecha 12 de noviembre de 2019, es decir lo que busca el demandante con el presente punto controvertido como parte primordial base de sus consecuencia jurídica es la Nulidad del acto administrativo signado en la Resolución de alcaldía N° 074-2016-MDG-G la misma que fue notificado mediante conducto notarial con

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

45

Tribunal Arbitral
Sección Arbitral



26

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

carta N° 0003-2019-mdh-a (Carta Notarial) por la cual la entidad comunica la Resolución del Contrato de Supervisión N° 074-2016-MDH/A, sin indicar si la resolución es total o parcial, aduciendo la parte demandante que ella estaría inmerso en una resolución total en base a los argumentos descritos por el Informe N° 205-2019-MDH/SG-DIDUR-ESZ Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural (DIDUR) y el Aseso Legal de dicha Municipalidad, por lo que podemos inferir la entidad ha cumplido con notificar dicho acto administrativo con los apremios de ley; conforme lo dispone el art. 245 del Código Procesal civil numeral 3 aplicado supletoriamente: **Un documento privado adquiere fecha cierta y produce eficacia jurídica como tal en el proceso desde.**

3.- La presentación del documento ante notario público, para que certifique la fecha o legalice las firmas.

Por lo que no cabe duda que la entidad actuó diligentemente en dicha notificación y la recepción de la misma; sin embargo pese que esta ha sido notificada con los apremios de ley esta tenga que ser analizada por el Arbitro Único pasando a evaluar los aspectos de fondo para la decisión por parte de la entidad no puede dejar a pesar en nacimiento del presenta acto administrativo analizando las cuestiones de fondo sobre los actos preparatorios es decir (emisión de Informes y otros documentos) que dieron origen a la emisión de la dicha resolución, por lo que conforme al **art. Artículo 10 del TUD DE LA LEY N° 27444 (Ley de Procedimiento administrativo general).**- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: I. La contravención a la Constitución, **a las leyes o a las normas reglamentarias.**

J.R. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

Teresa Stephanie Peña Pilco
SECRETARIA ARBITRAL



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

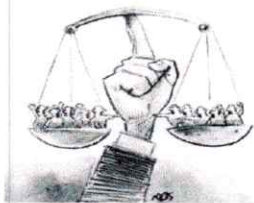
Que, el Principio de Legalidad y debido procedimiento administrativo); entendiéndose al Principio de legalidad emanado en la Constitución Política del Estado por lo que en principio podemos definirlo como rige todas las actuaciones de las administraciones públicas sometiéndolas a la ley y al derecho, tiene una vinculación positiva, en el sentido de que la administración puede hacer sólo lo que esté permitido por ley, y una vinculación negativa, en el sentido de que aquella puede hacer todo lo que no esté prohibido por ley. El principio de legalidad se constituye como pieza fundamental del derecho administrativo sancionados reservando a la ley la tipificación de las infracciones y sanciones que correspondan.

Que, en la Constitución del 1993', el principio de legalidad está expresamente normado en el literal d), inc. 24 del art. 2º, concordado con el párrafo a) del inc. 24 del artículo en referencia, y el numeral 3 del art. 139º los cuales dan plena seguridad jurídica al ciudadano y sustentan los principios del Derecho Administrativo, puntualmente, el numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, (LPAG), Ley N° 27444, mediante el cual se precisa que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo para los que le fueron conferidas.

En ese sentido podemos observar dos aspectos importantes administrativos, estos actos preparatorios administrativos y actos definitivos definiéndolos como as continuación detallo:

Es un acto preparatorio porque con él se prepara el acto administrativo definitivo, pues para que este último se produzca, se requiere de una serie de elementos previos que luego transitan al acto administrativo definitivo en ella encontramos la Carta N° 0003-2019-MDH-A.

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

Y por otra parte tenemos un acto administrativo definitivo se construye a partir de una serie de pasos que están constituidos precisamente por los actos preparatorios o de trámite, de manera que estos no deciden nada en particular, sino que apenas brindan elementos de apoyo al acto definitivo. Los actos preparatorios son como los ingredientes de una receta para construir un producto final en contando en ella a las Resoluciones que son susceptibles o recurribles por ante un órgano Jerárquicamente establecido o de vía recurrible como el presente caso a procedimiento conciliatorio o arbitral. Por lo tanto estos actos preparatorios o administrativos no contemplan recursos, esto es, el administrado no puede interponer ninguna acción para impedir que se desarrollen o para que se corrijan si considera que se han ejecutado incorrectamente, por lo tanto, no pueden ser demandados ante ninguna instancia, en este sentido partiéndose de esta premisa que decisión definitiva respecto al Informe N° 205-2019/SG-DIDUR-ES su fecha 28 de Octubre de 2019 y así como el Informe Legal N° 015-2019-CYEJPDC&ASOC.SRL, máxime que los Informe emitidos por la entidad Municipalidad Distrital del Huallaga siendo lo siguiente:

SG(Sub Gerencia) Informe N° 205-2019-MDH/SG-DIDUR-ESZ División de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural de Huallaga su fecha 28 de Octubre de 2019. **(Órgano Titular y/o unidad administrativa directa de la entidad).**

Informe Legal N° 016-2019-CyE-JPDC& Asoc. SRL su fecha 12 de Noviembre de 2019.(Órgano administrativo que no es el Titular y/o órgano administrativo directo); puesto que se pueda inferir de las siglas expuestas en dicho documento como Asociación o sociedad de Responsabilidad Limitada, así como determina que el documento a sido suscrito por El estudio Jurídico Peráez del Castillo & Asociados SRL; es decir una empresa Privada que brindo los servicios para los informes legales, asignados a ella; pero que no tienen ninguna relación

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.

TELÉFONO FIJO: 962 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.

EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

[Firma]
Tatiana Sanabria Peña Pilco
SECRETARIA ARBITRAL 48



197

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

directa para con la Entidad es decir Municipalidad Distrital del Huallaga). Sin embargo detallase también que es posible la delegación de competencia por circunstancia de índole técnica, económica, social o territorial que lo haga conveniente dentro de los titulares de la propia entidad siendo indelegable conforme lo dispone el art. 78 sub numeral 78.2 que ad literam: **Son indelegables las atribuciones esenciales del órgano que justifican su existencia, las atribuciones para emitir normas generales, para resolver recursos administrativos en los órganos que hayan dictado los actos objeto de recurso y las atribuciones a su vez recibidas en delegación**; en ese sentido se ha delegado una función tan importante como la emisión de un Informe Legal a una persona jurídica que no es órgano titular ni mucho menos ha tenido la delegación así como tampoco se ha notificado tal decisión al contratista al haberse ya iniciado un procedimiento administrativo señalados en un acto que naturalmente ya se había originado.

Ahora bien se verificamos la documentación denominada Informe N° 205-2019-MDH/SG-DIDUR-ESZ su fecha 29 de Octubre de 2019 y el Informe Legal N° 016-2019-CyEJPDC&Asoc.SRL están constituyen actos administrativos preparatorios o de mínima intervención resolutoria que pese a estar notificada por el titular de la entidad tómesese con pinzas que se ha trasgredido la formalidad real y administrativa de todo acto administrativo vale decir con la emisión definitiva o acto definitivo como es una Resolución emitida por el titular de la entidad que todas luces se ha omitido por lo que deviene en Fundada dicha pretensión.

2. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE SE DECLARE CONSENTIDA LA LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERA DEL CONTRATO N° 074-2016-MDH/A, REALIZADA POR EL DEMANDANTE MEDIANTE CARTA N° 030-2018-FHES-HCO DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE

IR: 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

SECRETARIA ARBITRAL



191

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

DEL 2018 Y APROBADA FICTAMENTE CON CARTA N° 001-2019-FHES-HCO DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2019.

Por lo que cabe detallar una línea de tiempo primordial y de las funciones de cada órgano administrativo de las contrataciones del Estado.

Artículo 160.- Funciones del Inspector o Supervisor del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes. En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su plantel técnico.

El inspector o el supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas; y para disponer cualquier medida generada por una emergencia.

No obstante lo señalado en el párrafo precedente, su actuación debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

El contratista debe brindar al inspector o supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las cuales están estrictamente relacionadas con esta.

En ese sentido cabe detallar una línea de tiempo de los plazos y hechos ocurridos durante el procedimiento administrativo siendo la siguiente secuencia: Tómese en cuenta la documentación


J.R. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com
SECRETARIA ARBITRAL



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

relevante y la documentación administrativa que dejaron consentir la propia entidad siendo lo siguiente:

CONTRATO	CUADERNO DE OBRA	CARTA N° 0101 - 2017-FHES-HCO	RESOLUCION DE CONFORMACION DE COMITÉ TRAMITE	ACTA DE CONCILIACION POR ACUERDO TOTAL N° 072-2018,	CARTA N° 030 - 2018 - FHES - HCO	CARTA N° 001-2019-FHES-HCO
Contrato De Supervisión N° 074-2018-MDH/A - Supervisión de la Obra: *Instalación del Sistema de agua y saneamiento en la comunidad de Aucararca-	Asiento N° 384 del residente y del supervisor de Obra: Se solicita la finalización de la Obra y recepción de la misma	Solicito conformación del comité de recepción de obra con fecha 05 de diciembre de 2017.	Conformación del Comité de Recepción de Obra: Instalación del Servicio de agua y saneamiento en la comunidad de Aucararca, Distrito de Huallaga, Bellavista - San Martín. 12/12/2017	Entre la alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Huallaga y Consorcio Mefred. 20/08/2018	Entrega de Liquidación Técnica y Financiera Final. 29/11/2018	Aprobación Ficta de Liquidación Técnica Financiera del contrato de Consultoría de supervisión de Obra.

AR: 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

[Firma]
Secretaría Arbitral



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

Huallaga -						
Bellavista -						
San Martin*						

Posterior a ello sucede que la entidad realiza la siguiente documentación consistente en la emisión de los siguientes documentos:

CARTA N° 0003-2019-MDH-A	INFORME N° 205-2019-MDH/SG-DIDUR-ESZ	INFORME LEGAL N° 016-2019-CyEJPDC&ASOC.SRL
Emitido por Alcalde la Municipalidad Distrital del Huallaga	Jefe de División y de infraestructura Desarrollo Urbano y rural	Abogado Edwin Pelaez Vega Estudio Jurido Pelaez del Castillo & Asociados SRL.

Por lo que es necesario dilucidar a quien atañe la supervisión de la Obra según contrato **CS N°074-2016-MDH/A CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: ^INSTALCION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE AUCHARCA, DISTRITO DE HUALLAGA, PROVINCIA DE BELLAVISTA - REGION SAN MARTIN^** y nos derivamos a la clausula segundo sobre Objeto del contrato ad literam: El presente contrato tiene por objeto: La contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra ^ Instalación del sistema de agua y saneamiento en la comunidad de Aucararca, distrito de Huallaga, provincia de bellavista - región San Martin, conforme a lo establecido en el capítulo III de las bases integradas del procedimiento de selección de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2016-MDH/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA^: es decir era para la supervisión de la Obra y no para la ejecución del

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

Aleth Ivonne Torres

Tatiana Sison Peña Pilco
SECRETARIA ARBITRAL



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

mismo esta es realizada por otra persona jurídica denominada según los documentos como CONSORCIO MEFRED, en ese sentido todas las calculas de penalidad ante el incumplimiento por parte del que hace de supervisor estaba supeditada a lo establecido en modo y forma a lo indicado en la clausula DECIMO SEGUNDA para los supuestos de aplicación de penalidad. Se tiene que hay una serie de contradicciones que deban ser analizadas exhaustivamente con la siguiente línea de tiempo se tiene el siguiente cuadro:

Acta de conciliación N° 072-2019 su fecha 20/08/2018	Carta N° 0003-2019-MDH-A SU FECHA 12/11/2019
--	--

PLAZO DE TIEMPO QUE LA ENTIDAD SUPUESTAMENTE HACIA REQUERIMIENTOS A LA SUPERVISION DE LA OBRA

Según datos obtenidos del propio Informe N° 205-2019-MDH/SG-DIDUR-ES que con fecha 19/09/2019 supuestamente se notifico al supervisor de la Obra a fin de que este insitu en obra para la verificación del levantamiento de observaciones por parte del contratista CONSORCIO MEFRED, así como con carta N° 001-2019-MDH-GM otra vez la entidad requiere su presencia en obra para la verificación del levantamiento de las observaciones por parte del contratista, en ese sentido teniendo en cuenta el acta de conciliación suscrita por la Municipalidad Distrital de Huallaga y el Consorcio Mefred esta era con carácter de sentencia por lo que por Principio de buena fe estaba debe ser considerada y que ha sido ejecutada y levantada los acuerdos adoptados en ello, de lo contrario tendría que ejecutarse por ante le Poder Judicial su cumplimiento hecho que no ha ocurrido ni se ha demostrado durante el procedimiento ni mucho el demandante ha demostrado con documento de fecha cierta que se ha emitido la recepción de la obra como lo dispone el art. 178 del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado en ese sentido tenemos que a letra dice:

7. Si por causas ajenas al contratista la recepción de la obra se retrasa, superando los plazos establecidos en el presente artículo para tal acto, el lapso

[Handwritten signature]
ARBITRO UNICO

R. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FHO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

[Handwritten signature]
Tatiana Stephanie Peña Piles
SECRETARIA GENERAL



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

**ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

de la demora se adiciona al plazo de ejecución de la misma y se reconoce al contratista los gastos generales debidamente acreditados, en que se hubiese incurrido durante la demora.

8. Si en el proceso de verificación de la subsanación de las observaciones, el comité de recepción constata la existencia de vicios o defectos distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra, informa a la Entidad para que ésta solicite por escrito al contratista las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos.

Hecho que ocurrieron el levantamiento de las observaciones y se suscribió el acta de recepción de Obra de lo contrario por que posterior al año 2018 la entidad requería la presencia del supervisor in situ a la obra, constituyéndose vicios ocultos al parecer; sin embargo dese cuenta que para el 19 de setiembre de 2019 y 18 de octubre de 2019 el Supervisor de obra ya no se encontraba en la obligación de estar in situ en obra pues para el 10 de setiembre de 2018, por lo que conforme al Art. 178 del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado la entidad y el contratista se encontraban en la siguiente situación que conllevo a emitirse y solucionar un acuerdo conciliatorio que a letra dice:

3. En caso el contratista o el comité de recepción no estuviese conforme con las observaciones o la subsanación, según corresponda, anota la discrepancia en el acta respectiva. El comité de recepción eleva al Titular de la Entidad todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días. La Entidad debe pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo.

De persistir la discrepancia, esta puede ser sometida a Junta de Resolución de Disputas, conciliación y/o arbitraje, según corresponda, dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores al pronunciamiento de la Entidad o al vencimiento del plazo en que este debió realizarse.

Es claro que la entidad dio por tácito o escrito el Acta de recepción de obra y con ella la culminación en las funciones por parte del Supervisor de Obra; pero cabe a detalle lo ocurrido y parte de amparar su pretensión del demandante en que posterior a ello a la recepción de la obra conforme a los lineamientos del acta de conciliación N° 072-2018 su fecha 20 de agosto de 2018 esta había presentado la liquidación técnico financiera por ella cabe hacer énfasis e indicar lo siguiente:

**Artículo 144.- Liquidación del
Contrato de Consultoría de Obra**

1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de

**Artículo 179.- Liquidación del
Contrato de Obra**

El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada

28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO Fijo: 062 - 620227. CEL. 910781842-962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

Arbitraje Torres Torres
ARBIT

Peña Pilco
SECRETARIA ARBITRAL



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

**ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad debe pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista.

Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad.

2. Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad debe efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida.

Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta debe pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes;

con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra,

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.

TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.

EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

Handwritten signature
Hernán Torres Santos de Kulesza

Handwritten signature
Jorge S. Peña Pilco
SECRETARÍA GENERAL



190

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista.

En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.

3. Culminado el procedimiento descrito en los párrafos anteriores, según corresponda, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversias.

ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842-962571255
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

	En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practica con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación. No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.
--	--

Por lo que a liquidación del contrato de consultoría de obra se realiza según la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado. En ese sentido no cabe duda que con Carta N° 030-2018-FHES-HCO este había dado cumplimiento para la entrega de su liquidación del contrato de consultoría de Obra, por lo que precluido los plazos tampoco para que la entidad se pronuncie en el plazo de 30 días este hizo caso omiso, quedando expuesto y supeditado al consentimiento del mismo conforme lo establece el art. al Art. 144 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: ***Artículo 144.- Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra**

1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15); días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad debe pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento

IR- 28 DE JULIO N° 1767, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.

TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.

EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

ARBITRO

[Handwritten signature]
Tatiana Stephanie P. Pilo
SECRET

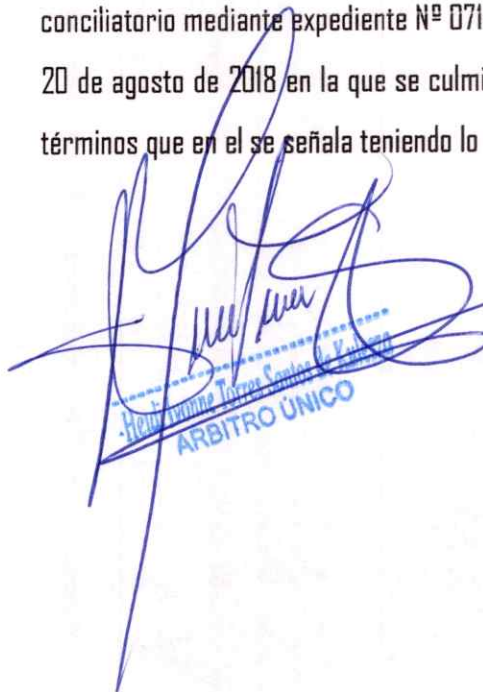


18

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista. (...)

3. Por lo que en el colorario procedimental se tiene que habiéndose realizado actos administrativos que son conllevados a resolver un conflicto de interés se puede advertir que necesariamente la ejecución de la Obra está altamente relacionado al contrato de supervisión de obra en ese sentido estando que el **CONSORCIO MEFRED** debidamente representado por el señor Ronald Máximo Ortiz Garay sometido a procedimiento conciliatorio mediante expediente N° 071-2018 emitiéndose en acta N° 072-2018 su fecha 20 de agosto de 2018 en la que se culmina con emitir un acta con acuerdo total en ellos términos que en el se señala teniendo lo siguiente:


Heidy Ivonne Torres Santos, K. K. K. K. K.
ARBITRO UNICO


Valeria Schmitz Pineda Pilco
SECRETARIA ARBITRAL



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

RECEPCIÓN DE OBRA Y PAGO:

1. La parte invitada acuerda pagar la valorización N° 9, realizando el descuento correspondiente de los gastos y los costos que implica la prueba de funcionamiento de las Bombas Hidráulicas, debidamente acreditada con una cotización. Se efectuaré el pago en un plazo máximo de 7 días.
2. La parte invitada acuerda pagar la valorización N° 10, realizando el descuento de la partida 18.02.01.01 "Capacitación de planta de tratamiento". Cabe precisar, que dicha partida no ha sido realizada por presentarse algunos conflictos sociales. Se efectuaré el pago en un plazo máximo de 7 días.
3. La parte invitada, concilia en la recepción de la obra de acuerdo a los siguientes puntos:

Con respecto a la observación a) concerniente al BZ.47 se observa la retención de agua: la Municipalidad se compromete en verificar el punto subsanado por el contratista.
Con respecto a la observación b) sobre el pase aéreo ubicado en el Jr. Las Flores falta colocar el nivel de tubería HDPE de forma horizontal: el contratista o solicitante se compromete a corregir la deformación de la tubería HDPE, en un plazo de 15 días.
Con respecto a la observación c) que establece que en la cámara de Bombeo está pendiente la recepción por cuanto no se efectuó la prueba de funcionamiento: la empresa y la entidad se comprometen en realizar las pruebas de funcionamiento del equipo de bombeo.
4. Las partes acuerdan que los gastos generales están siendo evaluados para ver su respectiva procedencia.

4. Partiendo del acta esta cumple su función en tiempo, modo y forma estando supeditada a los plazos establecidos en ella; sin embargo cabe detallar que la Municipalidad Distrital del Huallaga a la fecha pese a estar válidamente notificado con todos los apremios de ley este ha hecho caso omiso a resistir procesalmente lo pretendido por parte del demandante, ene se sentido habida cuenta no resistiendo lo pretendido por el demandante respecto a la recepción de la obra (es parte de las funciones de la supervisión de obra) y que esta intrínsecamente supedita una a la otra, en ese sentido estando establecido en la fecha en el modo, tiempo y modo de cumplir el titulo ejecutivo acta de conciliación, se puede

[Handwritten signature]

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

[Handwritten signature]

[Stamp: Tribunal Arbitral de la Provincia de Tarma]



186

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

verificar que mediante Carta N° 0302018-FHES-HCO su fecha 29 de noviembre de 2018 esta ha sido presentada la Liquidación Técnica Financiera con fecha 30 de noviembre de 2018, concatenado que en los asientos 394, 395, 396, 397 por parte del residente no existe ninguna anotación respecto a cuales serian las funciones que el supervisor de obra haya incumplido, más bien lo que se verifica el cumplimiento de sus funciones pues de ella parte el levantamiento de las observaciones que han sido materia de celebración de un acta de conciliación con acuerdo total; que conllevo a la presentación de la Carta N° 030-2018-FHES-HCO con fecha 29 de noviembre de 2018 posterior al supuesto cumplimiento por parte del contratista quien ejecuto la Obra respecto a los acuerdos obstados en el acta mencionada, por lo que estando a la etapa procedimental queda claro que la liquidación presentada por el supervisor a quedado consentido.

3. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO, QUE SE ORDENE A LA DEMANDADA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLAGA, LA DEVOLUCIÓN Y/O LIBERACIÓN A FAVOR DEL DEMANDANTE DE LA SUMA DE S/ 18,554.03 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 03/100 SOLES) MÁS INTERESES, ENTREGADOS COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO SEGÚN LA CLAUSULA SÉPTIMA DEL CONTRATO N° 074-2016-MDH/A.

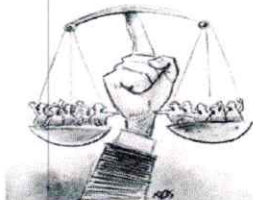
Que, el Artículo 126.- Garantía de fiel cumplimiento del reglamento de la ley de contrataciones del Estado establece claramente e imperativamente hasta cuando se mantiene la Garantía de fiel cumplimiento es decir hasta la conformidad de la prestación a cargo de la consultoría para la supervisión, por lo que en la fecha habiéndose consentido la presentación de la Liquidación de consultoría de Obra esta tenga que devuelta sin intereses legales ya que era necesario someter a procedimiento arbitral y en la fecha se está consintiendo la liquidación presentada por la consultoría de la supervisión con el presente Laudo por lo que conforme lo dispone el art. **Artículo 126.- Garantía de fiel cumplimiento**

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.

TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.

EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

[Handwritten signature]
ARBITRO GENERAL
[Handwritten signature]
SECRETARIA ARBITRAL



185

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras. (...) Por lo que debe ampararse y declararse procedente la devolución solicitada en la suma de S/. 18,554.03 Soles.

4. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO ORDENAR A LA DEMANDADA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLAGA, EL PAGO A FAVOR DEL DEMANDANTE DE LA SUMA DE S/ 82,103.72 (OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TRES CON 72/100 SOLES) MÁS INTERESES, POR CONCEPTO DE CONTRAPRESTACIÓN SEGÚN CONTRATO N° 074-2016-MDH/A.

Que, el árbitro Único al haber declarado el consentimiento de la liquidación de consultoría de Obra denominada en ella como (Liquidación Técnica Financiera Final) presentada por el Ingeniero Civil Fernando Espinoza Soto pretendida en como segunda pretensión es de hacer realice a lo mencionado por la Opinión N° 012-2016/DTN que hacemos nuestro en palabras descritas que en ella se encuentran es decir:

^ De otro lado, es importante indicar que el único supuesto para que la liquidación (sea de obra o de consultoría de obra) quede consentida es cuando practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

Sobre el particular, debe señalarse que el hecho que una liquidación quede consentida genera efectos jurídicos y económicos. Los primeros, implican que la liquidación quede firme; es decir, se presume que su no observación dentro del plazo establecido implica su validez y aceptación. Los segundos, consecuencia directa de los primeros, implican que, al determinarse el costo total del contrato y el saldo económico a favor de alguna de las partes,

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.

TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.

EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

Peña Pilco
SECRETARÍA



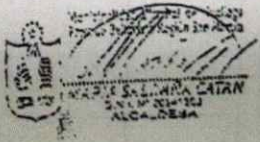
184

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

se origine el derecho al pago del saldo a favor del contratista o de la Entidad, según corresponda.

En esa medida, el consentimiento de la liquidación del contrato implica que se presume su validez y aceptación por la parte que no la observo dentro del plazo establecido[^]

En ese sentido estando a que revisa el expediente y la aportación de los medios de prueba y la admisión de estos se encuentra acreditado con el documento denominado Estado Financiero situacional en la que se puede verificar los pagos realizados por la Municipalidad Distrital de Huallaga y el saldo a favor de la Supervisión, firmada por el Tesorero Judith Mabela Campos Aguada y su Alcalde de ese entonces la municipalidad demandada, coligiendo de esta manera un impago en la suma de S/. 82,103.72 como a continuación se detalla (Principio de buena fe procesal) todos los documentos presentados en el presente procedimiento arbitral se tendrán como validez, eficaz y conducente mientras la parte resistente no haya objetado en ese sentido lo presentado por el demandante y estando a la admisión del medio probatorio signado como Anexo I - S:

SALDO POR PAGAR A LA FECHA 18/05/2018									
ESPINOZA SOTO FERNANDO MUSSERL	322	0264-RO-MDH	FACT. 0001-000124	11/05/2017	29,825.21	2962.52	0.00		16,862.69
			FACT. 0001-000215	11/05/2017	14,724.14	5422.41	0.00		19,201.73
	323	0262-RO-MDH							
	595	0499-RO-MDH	FACT. 0001-000216	31/05/2017	8,091.41	809.14	0.00		7,282.27
	600	0500-RO-MDH	FACT. 0001-000217	1/06/2017	2,597.57	259.78	0.00	25.98	2,337.81
			FACT. 0001-000218	1/06/2017	3,156.04	315.60	0.00	31.56	2,840.44
	601	0501-RO-MDH	FACT. 0001-000219	10/10/2017	7,649.82	764.98	0.00	0.00	6,884.84
	746	0691-RO-MDH	FACT. 0001-000222	28/11/2017	8,585.01	858.50	0.00	0.00	7,726.51
	747	0692-RO-MDH	FACT. 0001-000244						103,436.29
SUB TOTAL									82,103.72
SALDO POR PAGAR A LA FECHA 18/05/2018									
 Judith Mabela Campos Aguada DNI 476584 ALCALDESA									
 Rafael Salas DNI 476584 ALCALDE									

Por lo que debe ampararse dicha pretensión por parte del demandante en base al consolidado presentado por el demandante.

ID. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

62



183

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

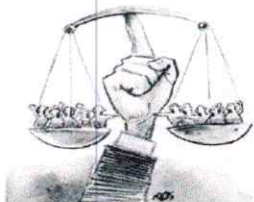
5. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO ORDENAR A LA DEMANDADA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLAGA, EL PAGO A FAVOR DEL DEMANDANTE DE UNA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR LA IRREGULAR RESOLUCIÓN DEL CONTRATO EFECTUADA CON CARTA N° 0003-2019-MDH-G; INDEMNIZACIÓN EQUIVALENTE A S/ 150,657.75 (CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 75/100 SOLES) MÁS INTERESES, DE LOS CUALES S/ 100,657.75 CORRESPONDEN AL LUCRO CESANTE Y S/ 50,000.00 AL DAÑO MORAL.

Que, quien alega hechos debería probarlo conforme al artículo 196 del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente la carga de la prueba corresponde al demandante en ese sentido no existe documentación alguna que acredite lo vertido por el demandante; máxime que en ese sentido el demandante advierte lucro Cesante en la suma S/. 100,657.75 (CEN MIL SESICIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 75/100 SOLES) que lo disgrega como parte del incumpliendo en la suma de S/. 82,103.72 mas S/. 18,554.03; que si bien es cierto tiene la Municipalidad Distrital del Huallaga que pagar el monto expuesto también es cierto que no existe emisiones de facturas por los S/. 82,103.72 que no fueron pagadas por entidad, en ese sentido todavía no se habría causado un perjuicio directo con las emisiones de facturas en su oportunidad, los mismo que no se encuentran en el expediente materia de procedimiento arbitral, pues denotaría el cumplimiento pagos por impuestos a la Sunat lo que no ocurrió en le presente, aquí entra a tallar mientras no se haya emitido; las facturas por el saldo que corresponden para el pago la entidad tampoco podría haber realizado el pago, en ese sentido se debe declarar improcedente dicha pretensión; asimismo respecto al daño Moral invocado también tómese en cuenta que no basta con invocar un monto del supuesto daño generado y probarlo sino maximizarlo a todas luces cuando mínimo con un Informe Pericial que posiblemente podría cuantificarse en suma de dinero y no tan solo presumir la existencia de ella; pues en el caso de contrataciones del Estado el árbitro hace énfasis que todos las conductas descritas deben ser demostradas con documentación fidedigna (Informe Pericial, denuncias por ante el Ministerio de Trabajo, Sunafil y otros), más cuando alega entre sus palabras que se le afecto empresarialmente, en su estado crediticio, con adjetivos en el no cumplimiento como a sus proveedores, esto denota una falacia pues la consultoría por supervisión está

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

ARBITRO UNICO

SECRETARIA ARBITRAL



182

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

señalada a un servicio de verificación y control directo; individual y no la tercerización de su función como supervisor de la Obra, en ese sentido deviene en Improcedente.

6. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO ORDENAR A LA DEMANDADA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLAGA, LA ENTREGA A FAVOR DEL DEMANDANTE, DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, CONFORME A LA CLÁUSULA NOVENA DEL CONTRATO N° 074-2016-MDH/A.

Dicho lo anterior, cabe precisar que, una vez ejecutada la prestación a cargo del contratista, la Entidad debe verificar la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales aplicables, debiendo realizar las pruebas que resulten necesarias, a efectos de que el órgano o unidad orgánica competente emita la conformidad, de ser el caso².

Así, el numeral 143.3 del artículo 143 del Reglamento establece que "La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción, salvo en el caso de consultorías, donde la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días." (El subrayado es agregado).

Como se aprecia, la propia normativa de contrataciones del Estado establece un plazo máximo para que la Entidad emita un pronunciamiento oportuno sobre el cumplimiento de la prestación o prestaciones a cargo del contratista, en las condiciones pactadas, con la finalidad de proceder con el trámite de pago en su debido momento.

En tal sentido, puede afirmarse que, aun cuando no se hubiera previsto en el contrato respectivo, la recepción y conformidad de la prestación o prestaciones debe sujetarse a los plazos previstos en el numeral 143.3 del artículo 143 del Reglamento,

² De acuerdo a lo señalado en los numerales 143.1 y 143.2 del artículo 143 del Reglamento.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

toda vez que dicho artículo resulta aplicable a las contrataciones de bienes y servicios que se efectúen en el marco de lo dispuesto por la normativa de contrataciones del Estado, independientemente de que se trate de prestaciones de ejecución única o prestaciones parciales (contratos de ejecución periódica).

Sin perjuicio de ello, a través de la Opinión N° 027-2014/DTN se ha señalado que una obligación esencial es aquella cuyo cumplimiento resulta indispensable para alcanzar la finalidad del contrato y, en esa medida, satisfacer el interés de la contraparte; en otras palabras, es aquella cuyo incumplimiento impide alcanzar la finalidad del contrato. Esto último debe ser considerado por la Entidad al momento de calificar una obligación en particular como una de carácter esencial.

En el presente caso particular se tiene que el demandado tenía el plazo de 20 días posteriores a la recepción de la Obra por el Consorcio Mefred para emitir la Conformidad de Prestación de Servicio ya que durante la recepción de la obra no se ha producido observaciones; respecto a las prestaciones de la supervisión, por lo que se desprende que sus actividades han estado de acuerdo a los fines y objetivos del servicios, máxime que con la suscripción del acta de Conciliación N° 072-2018 su fecha 20/08/2018; entre el Consorcio Mefred y la Municipalidad Distrital de Huallaga sea ha dado por concluido el contrato de la supervisión a su entera satisfacción; conforme al acuerdo conciliatorio de forma total; por lo que no ha existido ninguna documentación que observe, cuestione la ejecución de la prestación de la consultoría de supervisión, por lo tanto cualquier discrepancia o reclama posterior realizado a los plazos establecidos en la ley y el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, deviene en Improcedencia por extemporáneo al haber caducado su oportunidad de interposición, por lo que vendría hacer una exigencia legal la Emisión de la Conformidad del Servicio por el Área de la Dirección de Infraestructura de Desarrollo Urbano y rural de la Municipalidad Distrital de Huallaga, por lo que el árbitro investida de autoridad ordena la emisión del Certificado de conformidad de servicio dentro del plazo de 20 días de notificado el presente Laudo.

[Firma]
ARBITRO UNICO

JR- 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.

TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571235

EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

[Firma]
SECRETARIA ARBITRAL



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

**ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

180

**7. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO ORDENAR A LA DEMANDADA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HUALLAGA QUE ASUMA EL PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS
INTERESES, COSTOS Y COSTAS QUE IRROGUE EL PRESENTE PROCESO ARBITRAL.**

Respecto a la presente y conforme a los hechos expuestos en la demanda, se puede establecer que el demandado ha sido responsables por las consecuencias jurídicas del presente proceso y estando el Arbitro investido de autoridad la presente al ser un arbitraje de Derecho, la Arbitro Único considera que los costos arbitrales conforme al Art. 69 y 70 de la Ley de Arbitraje y siendo subsecuente que había serios motivos para recurrir al arbitraje atribuibles al demandante, en consecuencia tal Obligación debe de recaer en el demandante en razón al 100 % de los costos arbitrales, en consecuencia obrando en el expediente que la parte demandante ha cancelado el total de los honorarios de Arbitro, gastos Administrativos y honorarios de Secretario Arbitral.

Respecto a los gastos razonable incurridos por las partes para su defensa en el Arbitraje, es decir entendiendo a esta a la defensa como la de la Asesoría Legal u Abogado Defensor, este será asumida al 100% por el demandante, más aún cuando no obra en el expediente Arbitral el Recibo de Honorarios Profesionales de Abogado Defensor.

X. LAUDO:

De conformidad con las reglas establecidas en el acta de instalación este tribunal arbitral en su persona de Arbitro único y estando en base a la resolución N° 04-2022/CACI-HCO se dispuso fecha para laudo dentro del plazo de 15 días; así como su ampliación de plazo para emisión del Laudo arbitral mediante Resolución Arbitral N° 004-2022/CASI/HITS-HCO Por tanto, en atención a la consideración y consideraciones expuestas en Derecho resuelve:

Por las razones expuestas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, como por lo dispuesto en la Ley de Arbitraje, el Arbitro Único, en DERECHO.

LAUDA:


JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842-962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

Totiana Sotomayor Peña Pilon
SECRETARIA



179

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

PRIMERA PRETENSION: Declarase **FUNDADA** la primera Pretensión por lo que corresponde declarar la **NULIDAD Y DEJAR SIN EFECTO LEGAL**, la resolución del Contrato N° 074-2016-MDH/A efectuada por la Municipalidad Distrital de Huallaga mediante Carta N° 0003-2019-MDH-G de fecha 12 de noviembre de 2019, por contravenir las normas y el orden público, y conforme a los argumentos expuestos.

SEGUNDO PRETENSION: Declárese **FUNDADA** por lo que debe Declararse **CONSENTIDA** la Liquidación Técnico Financiera del Contrato N° 074-2016-MDH/A, realizada por el demandante mediante Carta N° 030-2018-FHES-HCO de fecha 29 de noviembre del 2018 y aprobada fictamente con Carta N° 001-2019-FHES-HCO de fecha 15 de enero del 2019.

TERCERA PRETENSION: Declárese **FUNDADA** por lo que se ordena a la demandada Municipalidad Distrital de Huallaga, la devolución y/o liberación a favor del demandante de la suma de S/ 18,554.03 (Dieciocho Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro con 03/100 Soles).

CUARTA PRETENSION: Declarase **FUNDADA** por lo que se **ORDENA** a la demandada Municipalidad Distrital de Huallaga, el pago a favor del demandante de la suma de S/ 82,103.72 (Ochenta y Dos Mil Ciento Tres con 72/100 Soles) más intereses, por concepto de contraprestación según Contrato N° 074-2016-MDH/A.

QUINTA PRETENSION : Declárese **INFUNDADA** respecto al el pago a favor del demandante de una indemnización por daños y perjuicios por la irregular resolución del contrato efectuada con Carta N° 0003-2019-MDH-G; indemnización equivalente a S/ 150,657.75 (Ciento Cincuenta Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con 75/100 Soles) más intereses, de los cuales S/ 100,657.75 corresponden al Lucro Cesante y **S/ 50,000.00** al Daño Moral, por lo expuesto en los argumentos del punto controvertido.

SEXTA PRETENSION: Declárese **FUNDADA** por lo que se ordena **ORDENA** a la demandada Municipalidad Distrital de Huallaga, la entrega a favor del demandante, el Certificado de Conformidad por la Prestación del Servicio, conforme a la cláusula novena del Contrato N° 074-2016-MDH/A.

SEPTIMA PRETENSION: Declárese **FUNDADA** por lo que corresponde **ORDENAR** a la demandada Municipalidad Distrital de Huallaga que asuma el pago de la totalidad de los intereses, costos que inroque el presente proceso arbitral al 100% .

OCTAVA PRETENSION: **REMITASE** al Organismo Supervisor de las Contrataciones Estatales, (OSCE) Copia del presente Laudo Arbitral. NOTIFIQUESE a las partes.

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.

TELÉFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.

EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

Tatiana Espinoza Peña Pilco
SECRETARIA ARBITRAL